القاهرة في: 2026/09/14 مرجع:W. ASSIUT-DT-GARBLT-47-26

السادة/ الهيئة العامة للطرق والكباري المحترمين،
عناية السيد اللواء المهندس/ محمد حسن مصطفى المحترم،
رئيس مجلس الإدارة

تحية طيبة وبعد،

الموضوع:- المعوقات التي نتعرض لها وطلبنا صرف مستحقاتنا والتعويضات عن تأخر الصرف
مشروع تنفيذ أعمال تطوير ورفع كفاءة طريق الصعيد الصحراوي الغربي
في المسافة من ديروط حتى أسيوط بطول 65 كم

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، وإلحاقاً لكافة مراسلاتنا السابقة إلى هيئتكم الموقرة بشأن العوائق والمعوقات التي تعرضنا لها في المشروع أعلاه والخسائر الناتجة عن تأخر صرف مستحقاتنا, وما نتعرض له من إضرار مستمر بالمشروع, وذلك بالرغم من إلتزامنا وإستمرارنا بالوفاء بالتزاماتنا التعاقدية طبقا لشروط العقد - يرجي التكرم بالعلم والإحاطة بأن الإجراءات المتخذة من قبل هيئتكم الموقرة خلال فترة العمل قد أدت إلي تحمل شركتنا خسائر فادحة لا دخل لنا بها ولم تكن متوقعة عند توقيع العقد ولم نستطيع تجنبها رغم بذل كافة الجهود والمحاولات.

وتم إفادة هيئتكم الموقرة خلال الأعوام الماضية مراراً وتكراراً وحتي تاريخه بأن تلك الإجراءات هي السبب الوحيد لمطالباتنا بالأعباء التمويلية لوقف نزيف الخسائر المستمر الذي تتحمله شركتنا, إلا أنه, وخلال الفترة الأخيرة, تصاعدت إجراءات هيئتكم الموقرة سلباً تجاه الأعمال بالمشروع, وإستمرت العوائق والمعوقات دون حل من جانبكم, وذلك طبقا لمايلي: -

1- التأخر الشديد في صرف المستحقات (جارية + فروق أسعار+ تعويضات) طبقاً لما هو ثابت من خطاباتنا إلى هيئتكم الموقرة - ومنها على سبيل المثال لا الحصر:-

(مرجع: W. ASSIUT-DT-GARBLT-58-25 المؤرخ 2025/10/12) - (مرجع: W.ASSIUT-DT-GARBLT-57-25 المؤرخ 2025/09/29) -
(مرجع: W.ASSIUT-DT-GARBLT-53-25 المؤرخ 2025/09/10) - (مرجع:W.ASSIUT-DT-GARBLT-39-25 المؤرخ .2025/07/09) -
(مرجع: W.ASSIUT-DT-GARBLT-33-24 المؤرخ 2024/12/22) - (مرجع: W.ASSIUT-DT-GARBLT-15-24 المؤرخ 2024/05/12) -
(مرجع: W.ASSIUT-DT-GARBLT-02-24 المؤرخ 2024/03/03) - (مرجع: W.ASSIUT-DT-GARBLT-51-23 المؤرخ 2023/11/29) -
(مرجع: W.ASSIUT-DT-GARBLT-45-23 المؤرخ 2023/10/31) - (مرجع: W.ASSIUT-DT-GARBLT-35-23 المؤرخ 2023/07/10).

2- عدم توفير حصة البيتومين المطلوبة لتنفيذ الأعمال طبقاً لما هو ثابت من خطاباتنا إلى هيئتكم الموقرة - ومنها على سبيل المثال لا الحصر (مرجع: W. ASSIUT-DT-GARBLT-22-24 المؤرخ 2024/08/19).

3- وجود فجوة سعرية كبيرة بين أسعار التعاقد على أساس قائمة يوليو 2022 مضافاً إليها فروق الأسعار والتعويضات وبين أسعار أحدث قائمة موحده صادرة من هيئتكم الموقرة طبقاً لما هو ثابت من خطاباتنا إلى هيئتكم الموقرة - ومنها

3Abbas El-Akkad St.,Floor No.1, Nasr City ,Cairo,Egypt ٣ شارع عباس العقاد – الدور الأول – مدينة نصر – القاهرة – مصر
Tel. No.: +2024042721,24042725,24044087 Fax :+2024042720 هاتف : ٢٤٠٤٢٧٢١ , ٢٤٠٤٢٧٢٥ , ٢٤٠٤٤٠٨٧
Commercial Reg. No.: 279485 - Tax Registration No.: 100-487-262 راس المال المدفوع : ٣٠٠ م.ج.م
www.malkharafi.com E-mail:EMAK.CO@kharafi-egypt.com الرقم الضريبى : ٣٦٢-٤٨٧-١٠٠ السجل التجارى : ٢٧٩٤٨٥

ISO 9001, ISO 14001
ISO 45001
ISO 9001, ISO 14001
ISO 45001

القاهرة في: 2026/09/14 مرجع:W. ASSIUT-DT-GARBLT-47-26

السادة/ الهيئة العامة للطرق والكباري المحترمين،
عناية السيد اللواء المهندس/ محمد حسن مصطفى المحترم،
رئيس مجلس الإدارة

تحية طيبة وبعد،

الموضوع:- المعوقات التي نتعرض لها وطلبنا صرف مستحقاتنا والتعويضات عن تأخر الصرف
مشروع تنفيذ أعمال تطوير ورفع كفاءة طريق الصعيد الصحراوي الغربي
في المسافة من ديروط حتى أسيوط بطول 65 كم

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، وإلحاقاً لكافة مراسلاتنا السابقة إلى هيئتكم الموقرة بشأن العوائق والمعوقات التي تعرضنا لها في المشروع أعلاه والخسائر الناتجة عن تأخر صرف مستحقاتنا, وما نتعرض له من إضرار مستمر بالمشروع, وذلك بالرغم من إلتزامنا وإستمرارنا بالوفاء بالتزاماتنا التعاقدية طبقا لشروط العقد - يرجي التكرم بالعلم والإحاطة بأن الإجراءات المتخذة من قبل هيئتكم الموقرة خلال فترة العمل قد أدت إلي تحمل شركتنا خسائر فادحة لا دخل لنا بها ولم تكن متوقعة عند توقيع العقد ولم نستطيع تجنبها رغم بذل كافة الجهود والمحاولات.

وتم إفادة هيئتكم الموقرة خلال الأعوام الماضية مراراً وتكراراً وحتي تاريخه بأن تلك الإجراءات هي السبب الوحيد لمطالباتنا بالأعباء التمويلية لوقف نزيف الخسائر المستمر الذي تتحمله شركتنا, إلا أنه, وخلال الفترة الأخيرة, تصاعدت إجراءات هيئتكم الموقرة سلباً تجاه الأعمال بالمشروع, وإستمرت العوائق والمعوقات دون حل من جانبكم, وذلك طبقا لمايلي: -

1- التأخر الشديد في صرف المستحقات (جارية + فروق أسعار + تعويضات) طبقاً لما هو ثابت من خطاباتنا إلى هيئتكم الموقرة - ومنها على سبيل المثال لا الحصر:-

(مرجع: W. ASSIUT-DT-GARBLT-58-25 المؤرخ 2025/10/12) - (مرجع: W.ASSIUT-DT-GARBLT-57-25 المؤرخ 2025/09/29) -
(مرجع: W.ASSIUT-DT-GARBLT-53-25 المؤرخ 2025/09/10) - (مرجع:W.ASSIUT-DT-GARBLT-39-25 المؤرخ .2025/07/09) -
(مرجع: W.ASSIUT-DT-GARBLT-33-24 المؤرخ 2024/12/22) - (مرجع: W.ASSIUT-DT-GARBLT-15-24 المؤرخ 2024/05/12) -
(مرجع: W.ASSIUT-DT-GARBLT-02-24 المؤرخ 2024/03/03) - (مرجع: W.ASSIUT-DT-GARBLT-51-23 المؤرخ 2023/11/29) -
(مرجع: W.ASSIUT-DT-GARBLT-45-23 المؤرخ 2023/10/31) - (مرجع: W.ASSIUT-DT-GARBLT-35-23 المؤرخ 2023/07/10).

2- عدم توفير حصة البيتومين المطلوبة لتنفيذ الأعمال طبقاً لما هو ثابت من خطاباتنا إلى هيئتكم الموقرة - ومنها على سبيل المثال لا الحصر (مرجع: W. ASSIUT-DT-GARBLT-22-24 المؤرخ 2024/08/19).

3- وجود فجوة سعرية كبيرة بين أسعار التعاقد على أساس قائمة يوليو 2022 مضافاً إليها فروق الأسعار والتعويضات وبين أسعار أحدث قائمة موحده صادرة من هيئتكم الموقرة طبقاً لما هو ثابت من خطاباتنا إلى هيئتكم الموقرة - ومنها

14/9/2026

3Abbas El-Akkad St.,Floor No.1, Nasr City ,Cairo,Egypt ٣ شارع عباس العقاد – الدور الأول – مدينة نصر – القاهرة – مصر
Tel. No.: +2024042721,24042725,24044087 Fax :+2024042720 هاتف : ٢٤٠٤٤٠٨٧ , ٢٤٠٤٢٧٢٥ , ٢٤٠٤٢٧٢١ فاكس
Commercial Reg. No.: 279485 - Tax Registration No.: 100-487-262 راس المال المدفوع : ٣٠٠ م.ج.م
www.malkharafi.com E-mail:EMAK.CO@kharafi-egypt.com الرقم الضريبي : ٣٦٢-٤٨٧-١٠٠ السجل التجاري : ٢٧٩٤٨٥

QAS ISO 9001, ISO 14001 ISO 45001
IAF MEMBER OF MULTILATERAL RECOGNITION ARRANGEMENT ISO 9001, ISO 14001 ISO 45001

القاهرة في: 2026/09/14 مرجع:W. ASSIUT-DT-GARBLT-47-26

على سبيل المثال لا الحصر (مرجع: W.ASSIUT-DT-GARBLT-02-26 المؤرخ 2026/01/18)، (مرجع: W.ASSIUT-DT-GARBLT-15-26 المؤرخ 2026/04/26)، (مرجع: W.ASSIUT-DT-GARBLT-63-25 المؤرخ 2025/11/13).

4- عدم تطبيق التمديد الزمني المستحق بالرغم من وجود العديد من المبررات التعاقدية الواردة بخطاباتنا (مرجع: W. ASSIUT-DT-GARBLT-33-26 المؤرخ 2026/08/10) ، (مرجع: W. ASSIUT-DT-GARBLT-30-26 المؤرخ 2026/07/28).

5- عدم قيام هيئتكم الموقرة بإصدار الخطابات الدورية وتوجيهها إلى الهيئة العامة المصرية للبترول بشأن إمداد شركتنا بالبيتومين على الرغم من قيام شركتنا بتوفير الأرصدة المالية المطلوبة طبقاً لخطاباتنا (مرجع: W. ASSIUT-DT-GARBLT-31-26 المؤرخ 2026/08/04)، (مرجع: W. ASSIUT-DT-GARBLT-45-26 المؤرخ 2026/09/10).

6- عدم قيام هيئتكم الموقرة بإصدار الخطابات الدورية وتوجيهها إلى الهيئة العامة المصرية للبترول بشأن إمداد شركتنا بالكميات المطلوبة من السولار على الرغم من قيام شركتنا بتوفير الأرصدة المالية المطلوبة طبقاً لخطابنا (مرجع: W. ASSIUT-DT-GARBLT-44-26 المؤرخ 2026/09/10).

7- قيام هيئتكم الموقرة بإصدار تعليمات شفهية للمنطقة السابعة أسيوط وجهاز الإشراف بوقف التعامل مع الشركة منع التعامل الورقي مع إدارة المشروع, وفي حال وجود أي مراسلات من المشروع للمنطقة السابعة يتم إرسالها إلى الإدارة المركزية بالهيئة العامة للطرق والكباري.

8- صدور تعليمات شفهية من هيئتكم الموقرة بإيقاف الأعمال بالمشروع, وذلك طبقاً لما هو ثابت بخطابنا (مرجع: W. ASSIUT-DT-GARBLT-27-26 المؤرخ 2026/07/16), وكذلك ما حدث لاحقاً من تعدي على أعمال المشروع طبقاً لخطابنا (مرجع: W. ASSIUT-DT-GARBLT-29-26 المؤرخ 2026/07/16), وما تبع ذلك من عدم تعاون المنطقة السابعة - أسيوط المشرفة على أعمال المشروع من رفض إستلام ومراجعة المستخلصات الدورية المقدمة من شركتنا (الجارية أو فروق أسعار), وكذلك رفض إستمرار الإشراف علي أعمالنا الدورية الجاري تنفيذها ورفض إستلام و إعتماد طلبات الفحص المقدمة من جانبنا دورياً علي الرغم من متابعة جهاز الإشراف التاكد من جودة الأعمال طبقا للمعايير والمواصفات.

9- قيام هيئتكم الموقرة بإدراج مستخلصنا الجاري رقم (15) تحت بند جاري مستحقات وتأجيل السداد - مما يؤكد إستمرار تأخير صرف مستحقاتنا الدورية.

وعلى الرغم من قيام شركتنا منذ بدء العمل بالمشروع, وقيامنا بإتخاذ كافة التدابير الممكنة لتنفيذ الأعمال وفقاً لمعايير الجودة والموصفات التعاقدية, وقيامنا بتنفيذ حجم أعمال فعلية بما يتجاوز قيمتها مبلغ 3 مليار جنيه مصري, وبما يتجاوز قيمة التعاقد وبنسبة تجاوزت 89.1% من حجم العمل المسند لنا طبقا للقياس الفعلي لنطاق أعمالنا التعاقدية للمسافة التعاقدية 65 كيلومتر, وإستمرار محاولاتنا العديدة للتغلب على المعوقات والعراقيل التي واجهتنا منذ بدء المشروع حتى تاريخه, وتحملنا لخسائر فادحة وإرباك لأعمالنا بالموقع والعمل بطريقة غير إقتصادية مما ترتب عليه زيادة كبيرة في التكاليف والأعباء والمصاريف المباشرة والغير مباشرة, وإستمرار زيادة الخسائر والإضرار المستمر بمصالح شركتنا.

14/9/2026

3Abbas El-Akkad St.,Floor No.1, Nasr City ,Cairo,Egypt
Tel. No.: +2024042721,24042725,24044087 Fax :+2024042720
Commercial Reg. No.: 279485 - Tax Registration No.: 100-487-262
www.malkharafi.com E-mail:EMAK.CO@kharafi-egypt.com
٣ شارع عباس العقاد - المدور الأول - مدينة نصر - القاهرة - مصر
هاتف : ٢٤٠٤٢٧٢١ ، ٢٤٠٤٢٧٢٥ ، ٢٤٠٤٤٠٨٧ فاكس : ٢٤٠٤٢٧٢٠
راس المال المدفوع : ٣٠٠ ج.م
الرقم الضريبي : ٣٦٢-٤٨٧-١٠٠ السجل التجاري : ٢٧٩٤٨٥

ISO 9001, ISO 14001
ISO 45001
ISO 9001, ISO 14001
ISO 45001

القاهرة في: 2026/09/14 مرجع:W. ASSIUT-DT-GARBLT-47-26

إلا أننا نؤكد لهيئتكم على تحقيقنا لكافة إلتزاماتنا التعاقدية, وحرصنا الشديد على إستكمال تنفيذ الأعمال المسنده إلينا طبقاً للتعاقد, ونعمل في إطار الامكانيات المتاحة حاليا بسبب عدم التعاون معنا لإنجاز الأعمال, مع تحفظ شركتنا على كامل حقوقها بالمطالبة بالمستحقات الآتيه:-

- سرعة صرف مستحقاتنا عن مطالبتنا بالأعباء التمويلية لوقف نزيف الخسائر المستمر الذي تتحمله شركتنا نتيجة التأخر في صرف المستحقات, وذلك عن مطالبتنا بقيمة تتجاوز مليار وخمسمائة مليون ج.م.
- سرعة صرف مستحقاتنا الجارية وفروق الأسعار والتعويضات بقيمة تتجاوز 560 مليون ج.م.
- إصدار التمديد الزمني المستحق لشركتنا طبقا لمطالبتنا الزمنية السابق تقديمها.
- إصدار الخطابات اللازمة بشكل عاجل وتوجيهها إلى الهيئة العامة المصرية للبترول بشأن إمداد شركتنا بالبيتومين والسولار اللازم للعمل بالمشروع.

وجدير بالذكر, وتوضيحاً لما تم تنفيذه من قبل شركتنا بأعمال المشروع, والقيم المالية والنسب الفنية التعاقدية عن أعمالنا المنفذة, يلزم العلم والإحاطة بمايلي:-

- نؤكد علي قيام شركتنا بتحقيق نسبة الإنجاز فعلية تجاوزت 89.1% من قيمة التعاقد عن نطاق العمل الأصلي لمسافة 65 كيلو متر.

(حيث أن قيمة العقد الأصلي التقديرية 2.898 مليار ج.م - وتحقيق هذه النسبة المذكورة من قيمة الأعمال التقديرية طبقاً لنطاق الأعمال المحدد تعاقدياً لمسافة 65 كيلو متر بمبلغ 2.341 مليار ج.م - وعلما بأن قيمة الأعمال الجارية المنفذه بالمشروع حتى تاريخه تجاوزت مبلغ 2.086 مليار ج.م).

- نؤكد كذلك قيام شركتنا بتحقيق نسبة الإنجاز فعلية تجاوزت 100.30% من قيمة التعاقد الإجمالية - وذلك علماً بأن قيمة أعمال الإجمالية (جارية + فروق أسعار + تعويضات) تجاوز مبلغ 2.899 مليار ج.م., وتحقيق هذه النسبة المذكورة من قيمة التعاقد الإجمالية التقديرية البالغة 2.898 مليار ج.م.
- كذلك يتضح مماسبق قيام شركتنا بتنفيذ نسبة تتجاوز 123.9% من قيمة التعاقد عن نطاق العمل الأصلي لمسافة 65 كيلو متر, وتحقيق هذه النسبة المذكورة من قيمة الأعمال التقديرية طبقاً لنطاق الأعمال المحدد تعاقدياً لمسافة 65 كيلو متر بمبلغ 2.341 مليار ج.م .

وحيث أن شركتنا خلال الفترة الماضية قد تقدمت بمطالباتها المذكورة أعلاه, إلا أن شركتنا تتحفظ علي كامل حقوقها في المطالبة بالتعويض الذي يكفله العقد والقانون عن المطالبات الأخري المستحقة لنا التي لم يتم تقدمها حتي تاريخه, وذلك بالمطالبة عن كافة الأعباء والتكاليف المباشرة والغير مباشرة عن العديد من الأمور التابعة لهيئتكم الموقرة - وعلى سبيل المثال لا الحصر مايلي:-

1- تعديل مسار الطريق للتكامل مع مسار القطار السريع من قبل هيئتكم الموقرة.
2- تعديل تصميم القطاع الإنشائي للطريق, وتغيير إسلوب الرصف لطريق الخدمة إتجاه أسيوط.

14/9/2026

3Abbas El-Akkad St.,Floor No.1, Nasr City ,Cairo,Egypt ٣ شارع عباس العقاد – الدور الأول – مدينة نصر – القاهرة – مصر
Tel. No.: +2024042721,24042725,24044087 Fax :+2024042720 هاتف و فاكس: ٢٤٠٤٢٧٢١-٢٤٠٤٢٧٢٥-٢٤٠٤٤٠٨٧ ٢٤٠٤٢٧٢٠
Commercial Reg. No.: 279485 - Tax Registration No.: 100-487-262 رقم السجل التجاري : ٢٧٩٤٨٥ - البطاقة الضريبية : ٣٦٢-٤٨٧-١٠٠
www.malkharafi.com E-mail:EMAK.CO@kharafi-egypt.com

ISO 9001, ISO 14001
ISO 45001
ISO 9001, ISO 14001
ISO 45001

القاهرة في: 2026/09/14 مرجع:W. ASSIUT-DT-GARBLT-47-26

3- توقف اللاعمال بالعديد من القطاعات لوجود العديد من العوائق الكبيرة بمسار الطريق (خطوط غاز - خطوط مرافق - كابلات ومسارات خطوط إشارة - كابلات ضغط متوسط ومنخفض - نقاط أمنية بمسار الطريق (كمين القوصية) - نقاط التحصيل المرورية (كارتة أسيوط).

4- توقف إمدادات البيتومين خلال عام 2024 وحتي منتصف عام 2025, وماترتب عليه من أعباء وخسائر فادحة نتيجة العمل بطريقة غير إقتصادية وفق إقتصاديات التشغيل بالموقع وإضطراب التدفقات النقدية بالمشروع.

5- تأخر تنسيق هيئتكم الموقرة بإصدار الموافقات والتنسيقات مع هيئة العمليات للقوات المسلحة والجهات المختصة بالدولة لإصدار الموافقات اللازمة لتمكيننا من تنفيذ الأعمال خلال فترة التعاقد الاصلية - ومن أهمها التأخر في موافقة هيئة العمليات علي تعديل المسار الإنشائي للطريق.

6- تأخر التنفيذ بسبب تحرير سعر الصرف ونقص الدعم الدولاري بالسوق المصري - وعدم تجاوب هيئتكم الموقرة لتعديل فئات الأسعار لبنود الأعمال طبقا لأخر قوائم الأسعار الموحدة المعتمدة دوريا والمعمول بها من قبل هيئتكم الموقرة, والتي يتم الإسناد بها للمقاولين الأخرين العاملين مع هيئتكم الموقرة - وإلزام شركتنا بالعمل بفروق أسعار ونسب تعويضات لعقود المقاولات والتي تصدر بشكل متأخر بعد فترات طويلة مؤثرة علي التدفقات النقدية المستحقة عن أعمالنا بالمشروع.

ومماسبق, يتضح قيام شركتنا بتحقيق كافة إلتزاماتها التعاقدية, ومستمرون بالوفاء بجميع إلتزاماتنا ومسئولياتنا طبقا لمتطلبات العقد والقانون, إلا أنه وحتي تاريخه لم يتم صرف مستحقاتنا المشار إليها أعلاه (مطالبتنا بالأعباء التمويلية ومستحقاتنا عن المستخلصات (جاري + فروق أسعار + تعويضات)), ولم يتم إصدار موافقتكم علي التمديد الزمني المستحق للمشروع, ولم يتم إصدار خطابات إعتماد حصة البيتومين والسولار للمشروع, الأمر الذي تسبب ويتسبب في المزيد من الاعباء المالية والخسائر المباشرة والغير مباشرة, مما يثقل كاهل شركتنا بتلك الخسائر والأعباء التي لا دخل لنا بها ولم تكن متوقعة عند توقيع العقد مع هيئتكم الموقرة ولم نستطيع تجنبها رغم بذلنا لكافة الجهود والمحاولات, وسيتم موافاتكم بجميع تلك الأعباء المالية في حينه.

مع التكرم بحفظ حقوق شركتنا المالية والتعاقدية والقانونية طبقاً للعقد والقوانين ذات الصلة عن كافة مطالباتنا السابقة وكذلك المطالبات اللاحقة المستقبلية وحفظ الحقوق الناشئة عن كافة ماسبق طبقا للعقد والقوانين والإتفاقيات ذات الصلة.

شاكرين حسن تعاونكم,

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير,

المدير التنفيذي والعضو المنتدب

14/9/2026

المهندس/ سيد أحمد دسوقي

شركة إيماك للمقاولات E.MAK E.MAK CONTRACTING CO. ش.م.م

3Abbas El-Akkad St.,Floor No.1, Nasr City ,Cairo,Egypt ٣ شارع عباس العقاد – الدور الأول – مدينة نصر – القاهرة – مصر
Tel. No.: +2024042721,24042725,24044087 Fax :+2024042720 هاتف : ٢٤٠٤٢٧٢١ , ٢٤٠٤٢٧٢٥ , ٢٤٠٤٤٠٨٧
Commercial Reg. No.: 279485 - Tax Registration No.: 100-487-262 راس المال المدفوع : ٢٠٠ م.ج.م
www.malkharafi.com E-mail:EMAK.CO@kharafi-egypt.com الرقم الضريبي : ٣٦٢-٤٨٧-١٠٠ السجل التجاري : ٢٧٩٤٨٥

QAS ISO 9001, ISO 14001 ISO 45001
IAF MEMBER OF MULTILATERAL RECOGNITION ARRANGEMENT ISO 9001, ISO 14001 ISO 45001

قطاع المقاولات

القاهرة في: 2025/10/12 مرجع: W.ASSIUT-DT-GARBLT-58-25

الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري
قسم المحفوظات / مدينة نصر
رقم الوارد:
سنة الرفقات
التاريخ

السادة/ الهيئة العامة للطرق والكباري المحترمين،

السيد المهندس / طارق يوسف الجزار المحترم،

رئيس الادارة المركزية لتنفيذ وصيانة الطرق

تحية طيبة وبعد،

الموضوع:- تأخير تنفيذ الأعمال بسبب عدم صرف مستخلصات التعويضات وتأخر صرف المستحقات

مشروع تنفيذ أعمال تطوير ورفع كفاءة طريق الصعيد الصحراوي الغربي

في المسافة من ديروط حتى أسيوط بطول 65 كم

مشروع القطار السريع (أكتوبر - أبو سمبل بطول 20 كم من كم 289,300 إلى كم 309,300)

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، وإلى خطابكم بتاريخ 2025/9/29 يرجى التكرم بالعلم بأنه منذ أن شرفنا بتكليف هيئتكم الموقرة لنا بتنفيذ أعمال المشاريع أعلاه تم توفير التدابير اللازمه لتحقيق أعلى معدلات الإنجاز بالجودة المطلوبة وتم توفير أحدث المعدات لسرعة إنجاز العمل وفي هذا السياق نود التأكيد على أن إنخفاض معدلات تنفيذ الأعمال يرجع إلى ما يلي:-

أولا :- مشروع تطويرورفع كفاءة الطريق الصحراوي الغربي في المسافة من ديروط حتى أسيوط بطول 65 كم :-

1- الضعف الشديد في معدلات توريد البيتومين إلى المشروع خلال الفترة من سبتمبر 2023 حتى شهر يوليو 2024 بمعدل يقل عن 3 طن بيتومين يوميا طبقا لخطابنا رقم (W.ASS-DT-GARBLT-22/24) بتاريخ 2024/8/19 (مرفق نسخة) بالإضافة إلى التوقف التام لتوريدات البيتومين للمشروع خلال فترات لاحقة في عام 2025 مما تسبب في الضعف الشديد بنسب الإنجاز وتسبب في تنفيذ الأعمال بطريقة غير إقتصادية وما ترتب على ذلك من خسائر وتكاليف إضافية مباشرة وغير مباشرة .

2- التأخر الشديد في صرف مستحقات الشركة طبقا لما هو وارد بخطاباتنا السابقة إلى هيئتكم الموقرة وآخرها خطابنا رقم (W.ASS-DT-GARBLT-57/25) بتاريخ 2025/09/29علماً بأنه حتى تاريخه ومنذ بدء العمل بالمشروع عام 2022 لم يتم صرف مستخلصات التعويضات للشركة من مستخلص(1)الى(5)بقيمة إجمالية= (184,329,183.11 ج.م) بالإضافة الى التعويضات المستحقة لنا والتى لم نتمكن من إصدار مستخلصات لها نتيجة التأخير الشديد فى إصدار جداول نسب التعويضات.

ونود التأكيد لسيادتكم على أنه بسبب ما ورد أعلاه بالبند (1&2) حدث تأخير شديد في معدلات تنفيذ الأعمال بالمشروع مما أدى إلى وجود فجوة سعرية كبيرة في آلية المحاسبة على الأعمال المنفذه بالمشروع نظرا لأنه حتى تاريخة يتم محاسبتنا على الأعمال المنفذة على أساس قائمة الأسعار الموحدة (يوليو 2022) والتي تمثل نسبة حوالى 46.5 % من قائمة (ابريل 2025).

12/10/25

٣ شارع عباس العقاد – الدور الأول – مدينة نصر – القاهرة – مصر 3Abbas El-Akkad St.,Floor No.1, Nasr City ,Cairo,Egypt
هاتف : ٣٤٠٤٢٧٣١ , ٣٤٠٤٢٧٣٥ , ٣٤٠٤٤٠٨٧ Tel. No.: +2024042721,24042725,24044087 Fax :+2024042720
راس المال المدفوع : ٣٠٠ م.ج.م Commercial Reg. No.: 279485 - Tax Registration No.: 100-487-262
الرقم الضريبى : ٣٦٢-٤٨٧-١٠٠ السجل التجارى : ٢٧٩٤٨٥ www.malkharafi.com E-mail:EMAK.CO@kharafi-egypt.com

قطاع المقاولات

القاهرة في: 2025/10/12 مرجع: W. ASSIUT-DT-GARBLT-58-25

وبناء على ما سبق إلتمسنا من السيد رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطرق والكباري ما يلي :-

أولا :- صرف جميع مستخلصات التعويضات وفروق الأسعار المستحقة وإعادة التوازن المالي للعقد طبقا لشروط التعاقد.

ثانيا :- إعتماد آلية التسعير العادلة والمناسبة لدفع العمل بالمشروع والعمل بأحدث قائمة أسعار معتمدة, وذلك حتى يتسنى لنا دفع الأعمال وتوفير كل ما يلزم لإنجاز العمل بالمشروع بالتنسيق مع هيئتكم الموقرة.

ثانياً :- مشروع إستكمال تنفيذ الجسر الترابى لقطاع بنى مزار/ منفلوط الخط الثانى للقطار الكهربائى السريع :-

1- يرجى التكرم بالعلم بوجود الكثير من الأعمال الصناعية بالمشروع الغير مشمولة بنطاق أعمالنا والتي لم يبدأ العمل بها حتى تاريخه ومن الغير ممكن قيامنا بإستكمال أعمال الجسر الترابى إلا بعد الإنتهاء منها وهي على سبيل المثال لا الحصر مايلي:-

- أعمال البرابخ بالمحطات أرقام:- (620+292 / 280+294 / 000+296 / 300+297 / 800+302 / 380+304 / 900+307).
- نفق الخدمة بالمحطة (020+298) ونفق القوصية بالمحطة (100+302).
- كوبري التقاطع بالمحطة (300+296).

2- أعمال طبقات الأساس والحمايات الخرسانية متوقفة تماما بالمشروع بناء على تعليمات شفهية من الجهاز الفني لهيئتكم الموقرة وإستشاري المشروع نتيجة عدم تو افر الإعتمادات المالية المطلوبة لتنفيذ الأعمال وهوالذى يمثل نسبة 57.2 % من قيمة الأعمال بالعقد المبرم معكم .

3- يوجد تأخير شديد من قبل هيئتكم الموقره في صرف مستحقات الشركة طبقا لما ورد بخطابنا رقم HSR-EB-20KM-GARBLT-02-2025 بتاريخ 2025/9/11 (مرفق نسخة) وعلى الرغم من ذلك لم تتوقف الشركة عن العمل مثلما حدث من معظم الشركات العاملة في نفس القطاع.

وبناء على ما سبق إلتمسنا من السيد رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطرق والكباري التكرم بإتخاذ الإجراءات اللازمة والتوجيه نحو سرعة إستكمال صرف المستحقات المتأخره أو إصدار تعليمات بإيقاف الأعمال حال عدم توفر الإعتمادات المالية لدى هيئتكم الموقرة لتنفيذ الأعمال بمشروع الجسر الترابي للقطار الكهربائي السريع .

وفى ضوء ما تقدم جميعه فأننا نأمل من هيئتكم الموقرة مزيداً من التعاون للإنتهاء من الأعمال المنوطة إلينا فى كل من المشروعين والإيعاز لمن يلزم نحو صرف المستحقات المتأخرة وإعتماد آلية التسعير العادلة والمناسبة لدفع العمل بالمشروعين.

12/10/2025

3Abbas El-Akkad St.,Floor No.1, Nasr City ,Cairo,Egypt ٣ شارع عباس العقاد – الدور الأول – مدينة نصر – القاهرة – مصر
Tel. No.: +2024042721,24042725,24044087 Fax :+2024042720 هاتف : ٢٤٠٤٤٠٨٧ , ٢٤٠٤٢٧٢٥ , ٢٤٠٤٢٧٢١
Commercial Reg. No.: 279485 - Tax Registration No.: 100-487-262 راس المال المدفوع : ٢٠٠ م.ج.م
www.malkharafi.com E-mail:EMAK.CO@kharafi-egypt.com الرقم الضريبى : ٢٦٢-٤٨٧-١٠٠ السجل التجارى : ٢٧٩٤٨٥

قطاع المقاولات

مرجع: W. ASSIUT-DT-GARBLT-58-25

القاهرة في: 2025/10/12

ونؤكد على إحتفاظنا بحقوقنا طبقاً لشروط التعاقد والقوانين ذات الصلة عن التأخير في صرف المستحقات وما ترتب على ذلك من فقد قيمتها من تاريخ الإستحقاق إلى تاريخ التحصيل الغير محدد حتى تاريخه طبقا لنص المادة رقم 85 من اللائحة التنفيذية من قانون تنظيم المناقصات والمزايدات رقم 89 لسنة 98 بما تضمنته من إلزام على جهة الإدارة من تعويض المقاول عن تأخير صرف مستحقاته المالية عن الأعمال التي قام بتنفيذها ولم يتم صرفها خلال 60 يوما من تاريخ إعتماد المستخلص وإلى التعليمات التنفيذية الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (9) لسنة 2025 والذي ينص على الآتي:-

"تلتزم الجهات الخاضعة لأحكام القانون المذكور بأن تتخذ ما يلزم من إجراءات لضمان عدم تأخر صرف قيمة نسبة التعويضات عن 90 يوما من تاريخ تقديم المطالبة ".

ونؤكد لسيادتكم على إستمرار إلتزامنا بالوفاء بمسؤولياتنا الفنية والتعاقدية مع هيئتكم الموقرة في إطار شروط ومستندات التعاقد.

شاكرين حسن تعاونكم،

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير،

المدير التنفيذي

12/10/25

المهندس/ سيد أحمد دسوقي

3Abbas El-Akkad St.,Floor No.1, Naser City ,Cairo,Egypt
Tel. No.: +2024042721,24042725,24044087 Fax :+2024042720
Commercial Reg. No.: 279485 - Tax Registration No.: 100-487-262
www.malkharafi.com E-mail:EMAK.CO@kharafi-egypt.com

٣ شارع عباس العقاد – الدور الأول – مدينة نصر – القاهرة – مصر
هاتف : ٠٢٤٠٤٢٧٢١+ , ٢٤٠٤٢٧٢٥, ٢٤٠٤٤٠٨٧
راس المال المدفوع : ٥٠ م.ج.م
الرقم الضريبى : ٢٦٢-٤٨٧-١٠٠ السجل التجارى : ٢٧٩٤٨٥

القاهرة في: 2025/09/29 مرجع: W. ASSIUT-DT-GARBLT-57-25

المحترم،
سيادة اللواء المهندس/طارق محمد عبد الجواد
رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطرق والكباري

تحية طيبة وبعد،

الموضوع:- طلب دعم عاجل لصرف المستحقات المالية المتأخرة والحد من العقبات المالية
مشروع تنفيذ أعمال تطوير ورفع كفاءة طريق الصعيد الصحراوي الغربي
في المسافة من دبروط حتى أسيوط بطول 65 كم

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، وإلحاقاً لخطابنا مرجع W.ASSUIT-DT-GARBLT-53-25 بتاريخ 2025/9/10 بخصوص طلب الدعم العاجل من سيادتكم لصرف المستحقات المالية المتأخرة والعمل على إزالة العقبات المالية المتراكمة والتحديات الجسيمة التي تواجهنا والتي أثرت سلبا على سير حركة العمل بالمشروع أعلاه وأدت إلى إستمرار تحملنا المزيد من الأعباء المالية يوما بعد يوم، ويسرنا أن نتقدم لسيادتكم بخالص التقدير للتعاون المثمر والبناء مع هيئتكم الموقرة تحت قيادة سيادتكم بما يخدم مصالح الوطن و انطلاقاً من دعم سيادتكم الكبير والمتواصل لتنفيذ أعمال المشروع أعلاه ، يرجى التكرم بالعلم والإحاطة بما يلي :-

1- وجود فجوة سعرية كبيرة في آلية المحاسبة على الأعمال المنفذه بالمشروع حيث أنه حتى تاريخة يتم محاسبتنا على الأعمال المنفذة على أساس قائمة الأسعار الموحدة (يوليو 2022) والتي تمثل نسبة حوالى 46.5 % من قائمة (ابريل 2025) وذلك لبند الرصف الخرساني سمك 28 سم على سبيل المثال لا الحصر ومرفق لسيادتكم طيه جدول يوضح الفرق بين أسعار قائمة (يوليو 2022) وقائمة (ابريل 2025) لبعض البنود الأساسية لتوضيح الفجوة السعرية الكبيرة في الأسعار بين القائمتين (مرفق-1) .

2- يوجد تأخير شديد فى إصدار جداول نسب التعويضات وعلى سبيل المثال لا الحصر فإن نسب التعويضات عن أعمال الكباري الخرسانية لم تصدر منذ شهر يونيو 2024 وحتى تاريخه بالإضافة إلى عدم إصدار جداول نسب التعويضات لجميع بنود الأعمال منذ شهر يناير 2025 حتى تاريخه الأمر الذي تسبب في عدم القدرة على إصدار مستخلصات التعويضات بعد المستخلص جاري رقم 5 وذلك عن الأعمال المنجزة منذ بداية عام 2024 حتى تاريخه بسبب رفض هيئتكم الموقره عمل مستخلص تعويضات نتيجة تأخر إصدار جداول نسب التعويضات لبعض البنود (الكباري الخرسانية).

3- يوجد تأخير في إصدار نشرات الأرقام القياسية لأسعار المنتجين لشهر يوليو 2025 ونتيجة لذلك لم يتح لنا إصدار مستخلصات فروق الأسعار للأعمال المنفذه بدءً من 2025/4/14 بالإضافة إلى التأخر الشديد في صرف مستخلصات فروق الأسعار أرقام (8&9&10) وكذلك التأخر الشديد في صرف مستخلصات التعويضات عن الأعمال التي تم تنفيذها منذ بدء المشروع عام 2022 وحتى تاريخ إعتماد آخر مستخلص تعويضات طبقا لما يلي :-

- تعويضات رقم (1) صادر بتاريخ 2024/11/12 بقيمة مالية (12,623,564.69 ج.م) ، للأعمال حتى تاريخ 2022/11/16.
- تعويضات رقم (2) صادر بتاريخ 2024/11/12 بقيمة مالية (14,537,186.55 ج.م) ، للأعمال حتى تاريخ 2022/12/31.
- تعويضات رقم (3) صادر بتاريخ 2024/12/11 بقيمة مالية (49,138,052.97 ج.م) ، للأعمال حتى تاريخ 2023/07/04.
- تعويضات رقم (4) صادر بتاريخ 2024/12/26 بقيمة مالية (75,026,132.98 ج.م) ، للأعمال حتى تاريخ 2023/09/09.
- تعويضات رقم (5) صادر بتاريخ 2025/02/06 بقيمة مالية (33,004,245.92 ج.م) ، للأعمال حتى تاريخ 2023/12/01.

3Abbas El-Akkad St.,Floor No.1, Nasr City ,Cairo,Egypt ٣ شارع عباس العقاد – الدور الأول – مدينة نصر – القاهرة – مصر
Tel. No.: +2024042721,24042725,24044087 Fax :+2024042720 هاتف : ٢٤٠٤٢٧٢١ , ٢٤٠٤٢٧٢٥ , ٢٤٠٤٤٠٨٧
Commercial Reg. No.: 279485 - Tax Registration No.: 100-487-262 راس المال المدفوع : ٣٠٠ م.ج.م
www.malkharafi.com E-mail:EMAK.CO@kharafi-egypt.com الرقم الضريبى : ٣٦٣-٤٨٧-١٠٠ السجل التجارى : ٢٧٩٤٨٥

قطاع المقاولات

القاهرة في: 2025/09/29 مرجع:W. ASSIUT-DT-GARBLT-S7-25

وذلك بقيمة إجمالية لمستخلصات التعويضات من (1) الى (5) = (184,329,183.11 ج.م) وحتى تاريخه لم يتم صرف تلك المستخلصات الأمر الذى يتسبب فى فقد القيمة المالية لهذه المستخلصات نتيجة ارتفاع نسبة التضخم بتطبيق معادلات (Time Value of Money) بخلاف أثر تأخر الصرف سلبيا على معدلات تقدم الأعمال وتوفير مقومات الإنتاج والذى أدى إلى تحملنا أعباء مالية إضافية مباشرة وغير مباشرة نتيجة تأخر صرف تلك المستحقات الكبيرة بالإضافة الى التعويضات المستحقة لنا والتى لم نتمكن من إصدار مستخلصات لها طبقا لما هو مذكور بالبند (2)

وبناء على ما سبق نلتمس من سيادتكم التكرم بما يلي :-

أولا :- الموافقة والإيعاز لمن يلزم نحو سرعة صرف جميع مستخلصات التعويضات وفروق الأسعار المستحقة وإعادة التوازن المالي للعقد طبقا لشروط التعاقد .

ثانيا :- إتخاذ ما يلزم من إجراءات نحو إعتماد آلية التسعير العادلة والمناسبة لدفع العمل بالمشروع والعمل بأحدث قائمة أسعار معتمده.

يقى أخيرا أن نشير إلى نص المادة رقم 45 من قانون تنظيم التعاقدات الصادر بالقانون 182 لسنة 2018 ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار وزير المالية رقم 692 لسنة 2019 بما تضمنته من إلزام على جهة الإدارة من تعويض المقاول عن تأخير صرف مستحقاته المالية عن الأعمال التي قام بتنفيذها ولم يتم صرفها خلال 60 يوما من تاريخ تقديم المستخلص وإلى التعليمات التنفيذية الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (9) لسنة 2025 والذي ينص على الآتي:-

"تلتزم الجهات الخاضعة لأحكام القانون المذكور بأن تتخذ ما يلزم من إجراءات لضمان عدم تأخر صرف قيمة نسبة التعويضات عن 90 يوما من تاريخ تقديم المطالبة ".

لذا يرجى التكرم من سيادتكم بحفظ حقوقنا بهذا الخصوص طبقاً لشروط التعاقد والقوانين ذات الصلة عن التعويضات المستحقة لنا نظراً للتأخير الشديد في صرف قيمة تلك التعويضات وما يترتب عليه من فقد قيمتها من تاريخ الإستحقاق إلى تاريخ التحصيل الغير محدد حتى تاريخه .

ونؤكد لسيادتكم على إستمرار إلتزامنا بالوفاء بمسؤولياتنا الفنية والتعاقدية مع هيئتكم الموقرة في إطار شروط ومستندات التعاقد.

رجاء التفضل بالتوجيه بما يلزم.

شاكرين لكم حسن تعاونكم،

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير،

المدير التنفيذي والعضو المنتدب

29/9/2025

المهندس/ سيد أحمد دسوقي

3Abbas El-Akkad St.,Floor No.1, Nasr City ,Cairo,Egypt ٣ شارع عباس العقاد – الدور الأول – مدينة نصر – القاهرة – مصر
Tel. No.: +2024042721,24042725,24044087 Fax :+2024042720 هاتف : ٢٤٠٤٢٧٢١ , ٢٤٠٤٢٧٢٥ , ٢٤٠٤٤٠٨٧
Commercial Reg. No.: 279485 - Tax Registration No.: 100-487-262 راس المال المدفوع : ٣٠٠ م.ج.م
www.malkharafi.com E-mail:EMAK.CO@kharafi-egypt.com الرقم الضريبى : ٣٦٢-٤٨٧-١٠٠ السجل التجارى : ٢٧٩٤٨٥

صدر الكتاب ١٠٥٩ و١١ ٢٠٢٥/٩/١٤

القاهرة في: 2025/09/10 مرجع: W. ASSIUT-DT-GARBLT-53-25

سيادة اللواء المهندس/طارق محمد عبد الجواد المحترم،

رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطرق والكباري

تحية طيبة وبعد،

الموضوع:- طلب دعم عاجل لصرف المستحقات المالية المتأخرة والحد من العقبات المالية
مشروع تنفيذ أعمال تطوير ورفع كفاءة طريق الصعيد الصحراوي الغربي
في المسافة من دبروط حتى أسيوط بطول 65 كم

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، فإننا نتقدم بخالص الشكر والتقدير لسيادتكم على الدعم المستمر الذي تقدمه الهيئة لدفع عجلة العمل بالمشروع أعلاه.

ونظراً لحرصنا على استمرار تنفيذ الأعمال وفقاً لأعلى معايير الجودة وإنهاء الأعمال فى موعدها المقرر، ونحيط سيادتكم على بعض التحديات الجسيمة التي تواجهنا، والتي تعيق قدرتنا على الاستمرار بالمستوى المطلوب، وذلك على النحو التالي:

أولاً: التأخير المستمر في صرف المستحقات المالية:

- بلغ إجمالي قيمة المستحقات المالية المتأخر صرفها عن مستخلصات الأعمال المعتمدة 432,311,295 جنيه مصري (مرفق كشف تفصيلي بالمستخلصات غير المسددة).
- يؤثر هذا التأخير بشكل مباشر وخطير على تكبدنا خسائر مالية وأعباء بنكية كبيرة ، مما يعيق قدرتنا على الوفاء بالتزاماتنا الأساسية تجاه مقاولي الباطن والموردين وتكاليف التشغيل ، لدفع تنفيذ الأعمال بالمشروع .

ثانياً: الفجوة السعرية فى آلية المحاسبة على الأعمال المنفذة بالمشروع:

- بسبب طول مدة المشروع لظروف خارجة عن إرادة الشركة ، لا تزال الشركة تُحاسب وفقًا لأسعار قائمة الأسعار الموحدة (يوليو 2022) ، مع تأخر صرف فروق الأسعار والتعويضات لحين صدور نشرات الأرقام القياسية وجداول نسب التعويضات.

ثالثاً: اجراءات فروق الأسعار والتعويضات:

- يوجد تأخر في إصدار نشرات فروق الأسعار ونسب التعويضات، مما يؤخر عملية صرف القيمة المستحقة فعليًا عن الأعمال الشهرية المنفذة، وبما لا يتناسب مع التكاليف الفعلية للتنفيذ.
- تأخر إصدار نشرة الأرقام القياسية لأسعار المنتجين لشهر (يوليو 2025) ، ونظراً لذلك لم يتح لنا إصدار مستخلصات فروق أسعار للأعمال المنفذة بدءاً من 2025/4/14.
- تأخر إصدار جداول نسب التعويضات لأعمال (الكبارى الخرسانية) للفترة من (شهر يونيو 2024 حتى تاريخة) ، ولم نتمكن من إصدار مستخلصات تعويضات بعد المستخلص جارى رقم (5) عن الأعمال حتى تاريخ 2023/12/1.

10/9/2025

3Abbas El-Akkad St.,Floor No.1, Naser City ,Cairo,Egypt
Tel. No.: +2024042721,24042725,24044087 Fax :+2024042720
Commercial Reg. No.: 279485 - Tax Registration No.: 100-487-262
www.malkharafi.com E-mail:EMAK.CO@kharafi-egypt.com
٣ شارع عباس العقاد – الدور الأول – مدينة نصر – القاهرة – مصر
هاتف : ٢٤٠٤٢٧٣١ ,٢٤٠٤٢٧٣٥ ,٢٤٠٤٤٠٨٧
راس المال المدفوع : ٥٠ م.ج.م
السجل التجارى : ٢٧٩٤٨٥ الرقم الضريبى : ٣٦٢-٤٨٧-١٠٠

. ومن ذلك التاريخ لم يتم إصدار مستخلصات التعويضات بسبب رفض هيئتكم الموقرة عمل مستخلص التعويضات نتيجة عدم وجود بعض البنود الخاصة بالكبارى الخرسانية لم يصدر لها جداول نسب تعويضات

- تأخر إصدار جداول نسب التعويضات لجميع الأعمال للفترة من (شهر يناير 2025 حتى تاريخة) ، ونظرا لذلك لم يتح لنا إصدار مذكرات تعويضات للمستخلصات المعتمدة للأعمال المنفذة .
- هذا بالأضافة لما يلى:
  - تم إصدار عدد (5) مستخلصات تعويضات عن الأعمال المنفذة من بدء العمل حتى تاريخ 2023/12/1 :

1. تعويضات مستخلص جارى رقم (1) للأعمال من بدء العمل حتى 2022/11/16 ، تاريخ إعتماد المستخلص 2024/11/12 .
2. تعويضات مستخلص جارى رقم (2) للأعمال من 2022/11/17 حتى 2022/12/31 ، تاريخ إعتماد المستخلص 2024/11/12 .
3. تعويضات مستخلص جارى رقم (3) للأعمال من 2023/1/1 حتى 2023/7/4 ، تاريخ إعتماد المستخلص 2024/12/11 .
4. تعويضات مستخلص جارى رقم (4) للأعمال من 2023/7/5 حتى 2023/9/9 ، تاريخ إعتماد المستخلص 2024/12/26 .
5. تعويضات مستخلص جارى رقم (5) للأعمال من 2023/9/9 حتى 2023/12/1 ، تاريخ إعتماد المستخلص 2025/2/6 .

ورغم إعتمادهم منذ ما يزيد عن 11 شهر إلا أن حتى تاريخة لم يتم صرف أياً منها الأمر الذى يتسبب فى فقد القيمة المالية للمستخلصات نتيجة إرتفاع نسبة التضخم بتطبيق معادلات (Time Value of Money) ، بخلاف أثر تأخر الصرف سلبياً على معدلات تقدم الأعمال وتوفير مقومات الإنتاج.

رابعاً : نلتمس من سيادتكم التكرم بما يلي :-

- الموافقة والإيعاز لمن يلزم نحو الصرف الفوري للمستحقات المتأخرة .
- اعتماد آلية التسعير العادلة والمناسبة لدفع العمل بالمشروع (والعمل بأحدث قائمة أسعار معتمدة) .
- تخفيض المحملات والالتزامات المالية على المشروع في ضوء النسبة الكبيرة التي تم تسليمها (42% تسليمًا ابتدائيًا) و (39% تسليماً نهائياً)

شاكرين حسن تعاونكم.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير .

المدير التنفيذي والعضو المنتدب

10/9/2025

المهندس/ سيد أحمد دسوقي

3Abbas El-Akkad St.,Floor No.1, Naser City ,Cairo,Egypt ٣ شارع عباس العقاد – الدور الأول – مدينة نصر – القاهرة – مصر
Tel. No.: +2024042721,24042725,24044087 Fax :+2024042720 هاتف : ٢٤٠٤٢٧٢١ ,٢٤٠٤٢٧٢٥ ,٢٤٠٤٤٠٨٧
Commercial Reg. No.: 279485 - Tax Registration No.: 100-487-262 راس المال المدفوع : ٥٠ م.ج.م
www.malkharafi.com E-mail:EMAK.CO@kharafi-egypt.com الرقم الضريبى : ٣٦٢-٤٨٧-١٠٠ السجل التجارى : ٢٧٩٤٨٥

القاهرة في: 2025/07/09 مرجع: W. ASSIUT-DT-GARBLT-39-25

السادة / الهيئة العامة للطرق والكباري المحترمين،
سيادة اللواء المهندس/طارق محمد عبد الجواد المحترم،
رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطرق والكباري

تحية طيبة وبعد،

الموضوع:- استعجال صرف مستخلصات التعويضات و إصدار جداول نسب التعويضات
مشروع تنفيذ أعمال تطوير ورفع كفاءة طريق الصعيد الصحراوي الغربي
في المسافة من ديروط حتى أسيوط بطول 65 كم

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، يسرنا أن نتقدم لسيادتكم بخالص التقدير للتعاون المثمر والبناء مع هيئتكم الموقرة تحت قيادة سيادتكم بما يخدم مصالح الوطن و انطلاقاً من دعم سيادتكم الكبير والمتواصل لتنفيذ أعمال المشروع أعلاه.

يرجى التكرم بالعلم والإحاطة بأنه تم إعداد ومراجعة مستخلصات التعويضات الناتجة عن التغيرات العديدة في الأسعار والتقلبات العالمية والمحلية وتأثيراتها المباشرة وإعتمادها من قبل الهيئة الموقرة طبقا للبيان المرفق أدناه :-

- تعويضات رقم (1) صادربتاريخ 2024/11/12 بقيمة مالية (12,623,564.69 ج.م) ، للأعمال حتى تاريخ 2022/11/16.
- تعويضات رقم (2) صادربتاريخ 2024/11/12 بقيمة مالية (14,537,186.55 ج.م) ، للأعمال حتى تاريخ 2022/12/31.
- تعويضات رقم (3) صادربتاريخ 2024/12/11 بقيمة مالية (49,138,052.97 ج.م) ، للأعمال حتى تاريخ 2023/07/04.
- تعويضات رقم (4) صادربتاريخ 2024/12/26 بقيمة مالية (75,026,132.98 ج.م) ، للأعمال حتى تاريخ 2023/09/09.
- تعويضات رقم (5) صادربتاريخ 2025/02/06 بقيمة مالية (33,004,245.92 ج.م) ، للأعمال حتى تاريخ 2023/12/01.

وذلك بقيمة إجمالية لمستخلصات التعويضات من (1) الى (5) = (184,329,183.11 ج.م) وحتى تاريخه لم يتم صرف تلك المستخلصات الأمر الذى يتسبب فى تحملنا أعباء مالية إضافية مباشرة وغير مباشرة نتيجة تأخر صرف تلك المستحقات الكبيرة.

هذا بخلاف مستخلصات التعويضات الجارى إعتمادها من استشارى المشروع .

بالاضافة إلى التعويضات المستحقة لنا والتى لم نتمكن من إصدار مستخلصات لها بسبب التأخر الشديد فى إصدار الجداول الخاصة بنسب التعويضات منذ يونيو 2024 وذلك لجميع بنود الأعمال المتعاقد عليها وهذا التأخير امتد لمدة تزيد عن عام كامل فى ظل الارتفاع الكبير والغير مسبوق فى أسعار جميع المواد الخام والمحروقات مما يؤدى إلى تحملنا أعباء مالية كبيرة .

لذا نلتمس من سيادتكم التكرم بما يلي :-

أولا:- مخاطبة الجهات المعنية للإسراع بصرف مستخلصات التعويضات المذكورة أعلاه .

ثانيا :- مخاطبة الجهات المعنية للإسراع فى إصدار نسب التعويضات المذكورة أعلاه حتى نتمكن من إستكمال تقديم مستخلصات التعويضات عن المستخلصات الصادرة عن الأعمال بدءاً من يونيو 2024 .

3Abbas El-Akkad St.,Floor No.1, Nasr City ,Cairo,Egypt ٣ شارع عباس العقاد – الدور الأول – مدينة نصر – القاهرة – مصر
Tel. No.: +2024042721,24042725,24044087 Fax :+2024042720 هاتف : ٢٤٠٤٢٧٢١ , ٢٤٠٤٢٧٢٥ , ٢٤٠٤٤٠٨٧
Commercial Reg. No.: 279485 - Tax Registration No.: 100-487-262 راس المال المدفوع : ٣٠٠ م.ج.م
www.malkharafi.com E-mail:EMAK.CO@kharafi-egypt.com الرقم الضريبى : ٣٦٣-٤٨٧-١٠٠ السجل التجارى : ٢٧٩٤٨٥

قطاع المقاولات

ويرجى التكرم من سيادتكم بحفظ حقوقنا بهذا الخصوص طبقاً لشروط التعاقد والقوانين ذات الصلة عن التعويضات المستحقة لنا نظراً للتأخير الشديد والذى يتعارض مع التعليمات التنفيذية الصادرة بتقرير الأسس والضوابط الخاصة بتطبيق القانون رقم : (84) لسنة 2017م ، والذى ينص على الآتى:-

"تلتزم الجهات الخاضعة لأحكام القانون المذكور بأن تتخذ ما يلزم من إجراءات لضمان عدم تأخر صرف قيمة نسبة التعويضات عن ٩٠ يومًا من تاريخ تقديم المطالبة".

رجاء التفضل بالتوجيه بما يلزم.

شاكرين حسن تعاونكم،

وتفضلوا بقبـول فائق الاحترام والتقدير،

المدير التنفيذي والعضو المنتدب

المهندس/ سيد أحمد دسوقي

3Abbas El-Akkad St.,Floor No.1, Nasr City ,Cairo,Egypt ٣ شارع عباس العقاد – الدور الأول – مدينة نصر – القاهرة – مصر
Tel. No.: +2024042721,24042725,24044087 Fax :+2024042720 هاتف : ٢٤٠٤٢٧٢١ , ٢٤٠٤٢٧٢٥ , ٢٤٠٤٤٠٨٧
Commercial Reg. No.: 279485 - Tax Registration No.: 100-487-262 راس المال المدفوع : ٣٠٠ م.ج.م
www.malkharafi.com E-mail:EMAK.CO@kharafi-egypt.com الرقم الضريبى : ٣٦٣-٤٨٧-١٠٠ السجل التجارى : ٢٧٩٤٨٥

القاهرة في: 2024/12/22 مرجع:W. ASSIUT-DT-GARBLT-33-24

سيادة اللواء المهندس/طارق محمد عبد الجواد المحترم.
رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطرق والكباري

تحية طيبة وبعد.

الموضوع: صرف المبالغ المستحقة عن الأعمال المنفذة وصرف التعويض عن الاعباء التمويلية
مشروع تنفيذ أعمال تطوير ورفع كفاءة طريق الصعيد الصحراوي الغربي
في المسافة من ديروط حتى أسيوط بطول 65 كم

بخصوص الموضوع أعلاه، وإيماء الي كتابنا رقم (W.ASSIUT-DT-GARBLT-15-24) و المؤرخ 2024/05/12 و الموضح به الأعباء التمويلية و التكاليف المباشرة و الغير مباشرة التي تحملتها شركتنا و الناجمة عن تأخر صرف مستحقات الشركة عن مشروع تطوير ورفع كفاءة طريق الصعيد الصحراوي الغربي و المسند للشركة بموجب خطاب النو ايا الصادر من الهيئة العامة للطرق والكباري بتاريخ 2021/09/20 وما لحقه من تعديل بخطاب النو ايا الصادر بتاريخ 2021/09/28 وما تأكد بموجب أمر الإسناد الصادر بناء على مو افقة مجلس الوزراء بجلسه رقم (196) بتاريخ 2022/06/08 والعقد رقم (2023/2022/426) المؤرخ في 2022/09/27.

وترتيبا على ما تقدم والتزاما من شركتنا بتعاقدها المشار إليه وحرصا من شركتنا على أن يكون لها شرف الاستمرار بالمشاركة في نهضة الدولة المصرية لتحقيق الرؤية المستقبلية لفخامة السيد رئيس الجمهورية (حفظه الله) وذلك للخطة الاستر اتيجية الطموحة لمستقبل الجمهورية الجديدة وبصفتنا كمستثمر أجنبي بادرنا بتدبير التمويل اللازم من خلال الشركة الأم بدولة الكويت لتنفيذ أعمال المشروع أعلاه بسرعة توفير كافة الاحتياجات من موارد بشرية ومعدات ومواد لتنفيذ الأعمال في الإطار الزمنى المحدد وفقاً لأعلى المعايير الفنية والمواصفات المحددة للمشروع وتم ضخ استثمارات خارجيه تجاوزت 1,700,000,000 ج م (مليار وسبعمائة مليون جنيه مصري) واذ كان الأساس الذي بني عليه أن يتم صرف قيمة ما تم تنفيذه من الأعمال خلال العام المالي 2023/2022 وفقا لما جاء بخطابات النو ايا المذكورة أعلاه و من ثم صرف مستحقاتنا بانتظام شهرياً لما يتم تنفيذه.

بيد أنه لم يتم صرف المستحقات الخاصة باعمال العقد في موعدها بالرغم من مراسلاتنا العديدة وطلبنا المتكرر بصرف المبالغ المستحقة لشركتنا مما نتج عنه تحمل الشركة لأعباء مالية إضافية- مباشرة وغير مباشرة- لم يكن من المتوقع حدوثها ولم يكن في الإمكان تجنبها رغم اتخاذ كافة السبل للتغلب على آثارها حفاظا على استمرار الأعمال بالمشروع. وتسبب ذلك في تحملنا خسائر فادحة في ظل العواصف الاقتصادية والظروف العالمية والمحلية التي واجهتها البلاد وهو ما أثر سلباً بشكل ضخم على التوازن المالي للمشروع وما ترتب عليه من اعباء تمويلية اضافية ضخمة نتيجة لذلك وهي كما يلي:-

22/12/2024

3 Abbas El-Akkad St.,Floor No.1, Naser City ,Cairo,Egypt ٣ شارع عباس العقاد – الدور الأول – مدينة نصر – القاهرة – مصر
Tel. No.: +2024042721,24042725,24044087 Fax :+2024042720 هاتف : ٢٤٠٤٢٧٢١+ ، ٢٤٠٤٢٧٢٥ ، ٢٤٠٤٤٠٨٧
Commercial Reg. No.: 279485 - Tax Registration No.: 100-487-262 راس المال المدفوع : ٥٠ م.ج.م
www.malkharafi.com E-mail:EMAK.CO@kharafi-egypt.com الرقم الضريبي : ٢٦٣-٤٨٧-١٠٠ السجل التجاري : ٢٧٩٤٨٥

قطاع المقاولات

1- أعباء تمويلية -متزايدة شهريا- ناتجه عن التأخر في سداد مستحقاتنا عن الأعمال المنفذة في المواعيد المحددة حتى تاريخ 2024/12/15. والتي بلغت قيمتها الإجمالية 870,124,468 جنيه مصري (ثمانمائة وسبعون مليون ومائة وأربعة وعشرون الفا واربعمائة وثمانية وستون جنيهاً مصرياً).

كما نود الإحاطة بأن المصاريف التمويلية تحركت من نسبة 9.25 % في بداية المشروع بشكل تزايدي خلال المدة وصولاً إلى نسبة 28.25 % وفقا لسعر الائتمان والخصم الصادر من البنك المركزي المصري بخلاف المصاريف البنكية الأخرى.

2- هذا بالإضافة الي الأعمال المنفذة بالموقع والتي لم يتم صرف قيمتها حتى تاريخه والتي بلغت: -

أ- مبلغ 414,295,576جنيها (اربعمائة وأربعة عشر مليون ومائتان وخمسة وتسعون ألفاً وخمسمائة وستة وسبعون جنيها) قيمة مستخلصات جارية لم يتم صرفها حتى تاريخه.

ب- مبلغ 152,341,924 جنيها (مائة و اثنان وخمسون مليون وثلاثمائة وواحد وأربعون ألفاً وتسعمائة وأربعة وعشرون جنيهاً) قيمة مستخلصات فروق أسعار رقم (1,2,3,4,5,6,7)

ج- مبلغ 77,522,055 جنيها (سبعة وسبعون مليون وخمسمائة و اثنان وعشرون ألفاً وخمسة وخمسون جنيهاً) قيمة مستخلصات تطبيق قانون التعويضات على عقود المقاولات بالمستخلصات رقم (1,2,3). بالإضافة إلى ما هو تحت المراجعة بقيمة تقديرية تتجاوز 130,000,000 جنيهاً مستحقة الصرف.

د- مبلغ 56,459,538جنيها (ستة وخمسون مليون واربعمائة وتسعة وخمسون ألفاً وخمسمائة وثمانية وثلاثون جنيهاً) قيمة ضمان أعمال مستحق ردها وفقا لمحاضر الاستلام السابق اعتمادها.

واستخلاصا لما سلف فإن في سرعة صرف مستحقاتنا ما يؤدي لوقف تحملنا المزيد من الأعباء والخسائر وتمكنا من الوفاء بالتزاماتنا التعاقدية والمالية تجاه الغير والإسراع بمعدلات انجاز الأعمال حفاظا على مصالح كافة الأطراف.

<u>لذلك يرجى التكرم من سيادتكم بالتوجيه نحو الآتي: -</u>

<u>أولاً:</u> سداد كافة الأعباء التمويلية الموضحة أعلاه. (عن ما جاء بالفقرة رقم 1 السابقة)

<u>ثانياً:</u> سداد قيمة الأعمال المنفذة والمدرجة بالمستخلصات (الجارية، فروق الأسعار، تعويضات عقود المقاولات) (عن ما جاء بالفقرة رقم 2 أعلاه) والبالغ قيمتها 700,619,093 جنيها (سبعمائة مليون وستمائة وتسعة عشر ألفاً وثلاثة وتسعون جنيهاً).

- مع التكرم بحفظ حقوقنا بهذا الخصوص طبقا لشروط ومستندات التعاقد.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير.

المدير التنفيذي والعضو المنتدب

22/12/2024

المهندس/ سيد أحمد دسوقي

E.MAK CONTRACTING CO.

3Abbas El-Akkad St.,Floor No.1, Naser City ,Cairo,Egypt ٣ شارع عباس العقاد - الدور الأول - مدينة نصر - القاهرة - مصر
Tel. No.: +2024042721,24042725,24044087 Fax :+2024042720 هاتف : ٢٤٠٤٢٧٢١ ,٢٤٠٤٢٧٢٥ ,٢٤٠٤٤٠٨٧
Commercial Reg. No.: 279485 - Tax Registration No.: 100-487-262 راس المال المدفوع : ٥٠ م.ج.م
www.malkharafi.com E-mail:EMAK.CO@kharafi-egypt.com الرقم الضريبي : ٣٦٣-٤٨٧-١٠٠ السجل التجاري : ٢٧٩٤٨٥

EMAK إيماك للمقاولات Contracting Co.
احدى شركات مجموعة الغرفي

3 Abbas El-Akkad St., Floor no.1 Nasr City, Cairo, Egypt
Postal code 11787, P.O. Box: 9570
Tel.: +20 24042721 , 24042725 , 24044087
Fax: +20 24042720

القاهرة في: ٢٠٢٤/٥/١٢ مرجع: W.ASSIUT-DT-GARBLT-15-24

السادة/ الهيئة العامة للطرق والكباري المحترمين،
السيد اللواء المهندس/ حسام الدين مصطفي المحترم،
رئيس مجلس الإدارة
تحية طيبة وبعد،

الموضوع: مستحقات الشركه والتدفقات المالية
مشروع تنفيذ أعمال تطوير ورفع كفاءة طريق الصعيد الصحراوي الغربي
في المسافة من ديروط حتى أسيوط بطول ٦٥ كم

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، والحاقاً إلى خطاباتنا المرفقة الأتيه:-

1- رقم (W.ASS-DT-GARBLT-35/23) بتاريخ ٢٠٢٣/٠٧/١٠
2- رقم (W.ASS-DT-GARBLT-45/23) بتاريخ ٢٠٢٣/١٠/٣١
3- رقم (W.ASS-DT-GARBLT-51/23) بتاريخ ٢٠٢٣/١١/٢٩
4- رقم (W.ASS -DT-GARBLT-02-24) بتاريخ ٢٠٢٤/٠٣/٠٣

يرجى التكرم بالعلم بأنه منذ أن شرفنا بتكليفكم لنا بتنفيذ أعمال المرحلة الثالثة من مشروع تطوير ورفع كفاءة طريق الصحراوى الغربى، تم توفير التدابير اللازمه لتنفيذ المشروع المذكور أعلاه، وتم وضع خطة التدفقات الماليه لتحقيق أعلى معدلات إنجاز وبالجودة المطلوبة، وتم تدبير مايزيد عن مبلغ ١,٧٠٠,٠٠٠,٠٠٠ ج م (مليار وسبعمائة مليون جنية مصري) حتى تاريخ ٢٠٢٤/٠١/٣٠ لزوم تنفيذ الأعمال على مسافة ٦٥ كيلو متر، مما ساهم فى تنفيذ قطاعات كاملة من المشروع، كما يرجى العلم بأننا نوفر كافة المعدات الحديثه والأليات اللازمه لتنفيذ الأعمال بالمشروع بأعلى جودة كما يمكننا إنجاز العمل فى العديد من القطاعات الهامة الجاهزة للعمل بالموقع فى حال توفير كميات البيتومين المطلوبة لتنفيذ مايزيد عن ٥٠٠,٠٠٠ م٢ (خمسمائة الف متر مسطح) طبقات أسفلتية جاهزة بالفعل لأعمال الرصف بالإضافه إلى مايزيد من ٣٠٠,٠٠٠ م ٢ رصف خرسانى حتى يتسنى التسليم الإبتدائى للأعمال فى أقرب وقت ممكن .

علماً بأننا نواجه أعباء وفجوات تمويليه ضخمة أثرت علينا بالسلب وأدت إلى خسائر كبيرة نتيجة عدم إنتظام التدفقات المالية وصرف الدفعات المستحقة طبقاً للبيانات التالية :-

1- بلغت إجمالي قيمة الأعمال المنفذة حتي تاريخ ٢٠٢٤/٤/٣٠ حوالي ١,٧٥٠,٠٠٠,٠٠٠ (مليار و سبعمائة و خمسون مليون جنهاً مصرياً).
(شاملة فروق الأسعار و التعويضات) .

2- إجمالي قيمة الأعمال المنصرفة فعلياً بقيمة (٦٢٥,٢٢٦,٢١٠) ج م .

3- إجمالي قيمة الأعمال المستحقة تزيد عن ١,١٢٤,٠٠٠,٠٠٠ ج م (مليار و مائة و اربعة و عشرون مليون جنهاً مصرياً)

EMAK إيماك
Contracting Co. للمقاولات
إحدى شركات مجموعة الخرافي

3 Abbas El-Akkad St., Floor no.1 Nasr City, Cairo, Egypt
Postal code 11787, P.O. Box: 9570
Tel.: +20 24042721 , 24042725 , 24044087
Fax: +20 24042720

القاهرة في: ٢٠٢٤/٥/١٢ مرجع: W. ASSIUT-DT-GARBLT-15-24

ويلزم العلم بأن عدم صرف مستحقاتنا عن الأعمال المنفذة لعدة أشهر تسببت في تحملنا خسائر فادحة وأعباء مالية مباشرة وغير مباشرة كبيرة وضخمة، وقد وصلت خسائر الناتجة عن الأعباء البنكية المباشرة مبلغ وقدره (٤١٨,٨٩٢,١٠٤) ج م حتى تاريخ ٢٠٢٤/٠٣/٣١ ونحتفظ بحقوقنا في المطالبة بهذا المبلغ تعويضاً مباشراً عن عدم انتظام صرف مستحقاتنا -فضلاً عن أي أعباء وتعويضات أخرى قد تكون مستحقة-علماً باستمرار تزايد الأعباء و التكاليف الإضافية والخسائر المباشرة والغير مباشرة التي تثقل كاهل شركتنا ولم يكن ممكن توقعها أو التنبؤ بها عند التعاقد، ولم نستطع تجنبها رغم اتخاذ كافة السبل والاجراءات الممكنة.

وسيتم مو افاة سيادتكم بها في حينه. و يرجى التكرم بحفظ حقوقنا بهذا الخصوص طبقاً لشروط تعاقدنا مع هيئتكم الموقرة.

ونحيط سيادتكم علماً بأنه منذ تاريخ سبتمبر ٢٠٢٣ لم تصدر أى قرارات بنسب تعويض أو أى قوائم أسعار جديدة معتمدة لتعويض تحرير سعر صرف الجنية المصرى وما نتج عنه زيادة فى أسعار قطع الغيار للمعدات وإرتفاع القيمة الايجارية لها وكذلك إرتفاع معظم أسعار المواد الخام و إرتفاع أسعار الوقود و المحروقات بشكل متكرر حيث أصبحت التعويضات و فروق الأسعار الناتجه عن المعاملات غير كافيه لتغطية مصاريف البنود من مواد خام ومعدات.

لذا يرجي المو افقة والإيعازلمن يلزم بسرعة صرف المبالغ المالية المستحقة كاملة والبالغة حوالى (١,١٢٤,٠٠٠,٠٠٠) ج.م وذلك حتى يتسنى لنا استكمال الأعمال الأساسية بالمشروع (رصف خرساني / رصف أسفلتي / FDR/أعمال صناعية....) وتسليم المزيد من القطاعات الهامة بالمشروع بالجودة المطلوبة وفي الإطار الزمني المحدد وفقا لأعلى المعايير الفنية والمواصفات المحددة للمشروع.

شاكرين حسن تعاونكم،

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير،

المدير التنفيذي
12/5/2024
المهندس/ سيد أحمد دسوقي

EMAK إيماك
Contracting Co. للمقاولات
إحدى شركات مجموعة الخرافي

3 Abbas El-Akkad St., Floor no.1 Nasr City, Cairo, Egypt
Postal code 11787, P.O. Box: 9570
Tel.: +20 24042721 , 24042725 , 24044087
Fax: +20 24042720

القاهرة في: ٢٠٢٤/٣/٣ مرجع: W. ASSIUT-DT-GARBLT-02-24

السادة/ الهيئة العامة للطرق والكباري المحترمين،
السيد اللواء المهندس/ حسام الدين مصطفي المحترم،
رئيس مجلس الإدارة
تحية طيبة وبعد،

٤٥٩
٢٠٢٤/٣/٥

الموضوع: مستحقات الشركه والتدفقات المالية
مشروع تنفيذ أعمال تطوير ورفع كفاءة طريق الصعيد الصحراوي الغربي
في المسافة من ديروط حتى أسيوط بطول ٦٥ كم

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، وإلحاقاً إلى خطاباتنا المرفقة مرجع:-

1- رقم (W.ASS-DT-GARBLT-35/23) بتاريخ ٢٠٢٣/٠٧/١٠
2- رقم (W.ASS-DT-GARBLT-45/23) بتاريخ ٢٠٢٣/١٠/٣١
3- رقم (W.ASS-DT-GARBLT-51/23) بتاريخ ٢٠٢٣/١١/٢٩

يرجى التكرم بالعلم بأنه منذ أن شرفنا بتكليفكم لنا تنفيذ أعمال المرحلة الثالثة من مشروع تطوير ورفع كفاءة طريق الصحراوى الغربى تم توفير التدابير اللازمه لتنفيذ المشروع المذكور أعلاه وتم وضع خطة التدفقات الماليه لتحقيق أعلى معدلات إنجاز وبالجودة المطلوبة وتم تدبير مايزيد عن مبلغ ١,٧٠٠,٠٠٠,٠٠٠ ج م (مليار وسبعمائة مليون جنية مصري) حتى تاريخ ٢٠٢٤/٠١/٣٠ لزوم تنفيذ الأعمال على مسافة ٦٥ كيلو متر مما ساهم فى تنفيذ قطاعات كاملة من المشروع وتسليم ما يلى: -

١ - ٣٨ كم من طريق الخدمة إتجاة أسيوط .
٢ - ٢٠ كم من الطريق الرئيسى إتجاة أسيوط .
٣ - ٢٠ كم من الطريق الرئيسى إتجاة القاهرة .
٤ - ٤٣ كم من طريق الخدمة إتجاة القاهرة (رصف خرسانى) .
٥- عدد ٣ أنفاق (القوصية / الدوران للخلف / منفلوط – تنيدة) .

علماً بأنه بوسعنا إنجاز العمل فى العديد من القطاعات الهامة و جاهزة بالموقع فى حال توفير كميات البيتومين المطلوبة لتنفيذ مايزيد عن ٥٠٠,٠٠٠ م٢ (خمسمائة الف متر مسطح) طبقات أسفلتية جاهزة بالفعل لأعمال الرصف, وذلك لنهوها وتسليمها إبتدائيا فى أقرب وقت ممكن.

وفى هذا السياق وبالإضافة إلى ماسبق يرجى التكرم بالعلم والإحاطة بأننا نوفر كافة المعدات الحديثة و الآليات اللازمة للمشروع بضمان تنفيذ الأعمال ما يزيد على ٢٥٠,٠٠٠ متر مسطح رصف خرسانى بالإضافة إلى شراء و تركيب عدد ٢ محطة خلط خرسانية حديثة.

3/3/2024

شركة إيماك للمقاولات EMAK

EMAK إيماك
Contracting Co. للمقاولات
إحدى شركات مجموعة الخرافى

3 Abbas El Akkad St., Floor no.1 , Nasr City, Cairo, Egypt
Postal code 11787, P.O. Box: 9570
Tel.: +20 24042721 , 24042725 , 24044087
Fax.: +20 24042720

كما يرجى من سيادتكم التكرم بالعلم والإفاده بأنه يوجد لدينا أعباء تمويلية ضخمة أثرت علينا بالسلب وأدت إلى خسائر كبيرة نتيجة عدم إنتظام التدفقات المالية وصرف الدفعات المستحقة طبقاً للبيانات التالية :-

١- إجمالى قيمة الأعمال طبقاً للمستخلص المعتمد جارى (٥) بتاريخ ٢٠٢٤/١/١٠ بمقدار (١,٣٤٢,٠٣٨,٣٣٤) ج م (بدون إحتساب فروق الأسعاروالتعويضات) .

٢- إجمالى قيمة فروق الأسعاروالتعويضات المتوقعة عن الأعمال من بداية المشروع تزيد عن ٢٥٠,٠٠٠,٠٠٠ ج م. (مائتان وخمسون مليون جنيهاً) طبقاً لأخر كشف معتمد.

٣- إجمالى قيمة الأعمال المنصرفة فعلياً بقيمة (٣٦٠,٢٢٦,٢١٠) ج م .

٤- إجمالى قيمة الأعمال التى صدرت بها شهادة دفع رقم (GP00482406051930) بتاريخ ٢٠٢٤/١/٨ بقيمة ٩٩,٠٤٧,٦١٩ و بقيمة صافية ٧١٩٩٩٩٩٩,٠ ولم يتم تحويلها فى حسابنا حتى تاريخه.

٥- إجمالى قيمة الأعمال المستحقة تزيد عن ١,١٥٠,٠٠٠,٠٠٠ (مليار ومائة وخمسون مليون جنيهاً مصرياً) حتى تاريخ ٢٠٢٤/١/١

ويلزم العلم بأن عدم صرف مستحقاتنا عن الأعمال المنفذة لعدة أشهر تسببت في تحملنا خسائر فادحة وأعباء مالية مباشرة وغير مباشرة كبيرة وضخمة. وقد وصلت خسائر الناتجة عن الأعباء البنكية المباشرة مبلغ وقدره ٣٤٥,٤٥٦,٢٣٩ حتى تاريخ ٢٠٢٤/١/٣١. ونحتفظ بحقوقنا في المطالبة بهذا المبلغ تعويضاً مباشراً عن عدم انتظام صرف مستحقاتنا فضلاً عن أي أعباء وتعويضات أخرى ومازالت الأعباء مستمرة وتتزايد وسيتم تحديثها في حينه.

لذا فإننا نلتمس من سيادتكم التكرم بالموافقة والايعاز لمن يلزم بسرعة صرف المبالغ المالية المستحقة كاملة والبالغة ١,١٥٠,٠٠٠,٠٠٠ (فقط مليار ومائة وخمسون مليون جنيها مصرياً). وذلك حتى يتسنى لنا استكمال الأعمال الأساسية بالمشروع (رصف خرساني / رصف أسفلتي / FDR/أعمال صناعية....) وتسليم المزيد من القطاعات الهامة بالمشروع بالجودة المطلوبة وفي الإطار الزمني المحدد وفقا لأعلى المعايير الفنية والمواصفات المحددة للمشروع.

شاكرين حسن تعاونكم،

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير .

المدير التنفيذي

3/3/2024

المهندس/ سيد أحمد دسوقي

شركة إيماك للمقاولات

EMAK إيماك
Contracting Co. للمقاولات

3 Abbas El-Akkad St.. Floor no.1 Nasr City. Cairo. Egypt
Postal code 11787. P.O. Box: 9570
Tel.: +20 24042721 . 24042725 . 24044087
Fax: +20 24042720

القاهرة في: ٢٠٢٣/١١/٢٩ مرجع:W. ASSIUT-DT-GARBLT-51-23

السادة/ الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري المحترمين،
السيد اللواء المهندس/ حسام الدين مصطفي المحترم،
رئيس مجلس الإدارة

تحية طيبة وبعد،

الموضوع: الأعباء والتكاليف الاضافية والخسائر المباشرة نتيجة تأخر مستحقات الشركة لدى الهيئة
مشروع تنفيذ أعمال تطوير ورفع كفاءة طريق الصعيد الصحراوي الغربي في المسافة من دبروط حتى أسيوط بطول ٦٥ كم

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه ، والحاقا الى كتابنا مرجع: W. ASSIUT-DT-GARBLT-45-23 بتاريخ ٢٠٢٣/١٠/٣١ يرجى التكرم بالعلم بأنه منذ أن شرُفنا بتكليفكم بتنفيذ أعمال المرحلة الثالثة من مشروع تطوير ورفع كفاءة طريق الصحراوي الغربي تم توفير التدابير اللازمة لتنفيذ المشروع المذكور أعلاه وتم وضع خطة التدفقات المالية لتحقيق أعلى معدلات إنجاز وبالجودة المطلوبة وتم تدبير ما يزيد عن مبلغ ١,٧٠٠,٠٠٠,٠٠٠ ج م (مليار وسبعمائة مليون جنية مصري) حتى تاريخ ٢٠٢٣/٠٩/٣٠ لزوم تنفيذ الأعمال على مدار ٦٥ كيلو متر مما ساهم في تنفيذ قطاعات كاملة من المشروع بالإضافة إلى تسليم و إنجاز مرحلة هامة بطول ١٠ كيلو متر والانتهاء من تنفيذ عدد (٣) أنفاق وجارى العمل على تجهيز مرحلة أخرى هامة جداً ليتسنى لنا تسليمها في أقرب وقت ممكن طبقاً لبرنامج الافتتاح الرئاسي القادم وفي هذا السياق يرجى التكرم بالعلم والإحاطة بأنه يوجد لدينا أعباء تمويلية ضخمة أثرت علينا بالسلب وأدت إلى خسائر كبيرة نتيجة عدم انتظام التدفقات المالية وعدم صرف الدفعات والمستخلصات المستحقة عن الاعمال التي تم تنفيذها طبقاً للبيانات التالية :-

١- إجمالي قيمة الأعمال طبقاً للمستخلص المعتمد جاري (٤) بتاريخ ٢٠٢٣/٠٩/٠٩ بمقدار (١,٢٣٥,١٨٠,١٩٦) جم.
٢- إجمالي قيمة الأعمال المنصرفة فعلياً بمقدار (٣٦٠,٢٢٦,٢١٠) جم.
٣- إجمالي قيمة الأعمال خلال الفترة والمستحقة الصرف بمقدار (٨٧٤,٩٥٣,٩٨٦) جم.

وكذلك، فإنه جاري مراجعة واعتماد المستخلص رقم (٥) من الجهاز الفني التابع للهيئة الموقرة بصافي قيمة تصل الى (١٥٠,٠٠٠,٠٠٠) جم لتصل بذلك القيمة الاجمالية للأعمال المنفذة فعليا والمعتمدة حتى تاريخ ٢٠٢٣/٩/٣٠ مبلغا وقدره (١,٤٠٠,٠٠٠,٠٠٠) جم (مليار وأربعمائة مليون جنيه مصري).

الأمر الذي تسبب في تحملنا أعباء تمويلية ضخمة بلغت حتى تاريخ ٢٠٢٣/١٠/٣١ مبلغا وقدره (٣٠٨,٠٠٠,٠٠٠) جم (ثلاثمائة وثمانية مليون جنيها مصريا) خسائر مباشرة وأعباء إضافية نتيجة عدم سداد مستحقاتنا المالية لدى هيئتكم الموقرة بانتظام. نحتفظ بحقنا في المطالبة بها والتعويض عنها.

هذا، بالرغم من توقف توريد البيتومين للمشروع نتيجة للظروف الخارجة عن ارادتنا وعدم توفيره على مستوى عام من الجهات المسئولة عن الامداد بالبيتومين الأمر الذي يترتب عليه فقد اقتصاديات التشغيل بالموقع وخسائر مباشرة وغير مباشرة نتيجة لذلك.

ولتجنب المزيد من الأعباء والتكاليف الإضافية والخسائر المباشرة وغير المباشرة والتي نحفظ حقنا بخصوصها طبقا للتعاقد. وكنتيجة مباشرة لتأخير صرف مستحقات الشركة عن المشروع أعلاه بالإضافة إلى الوصول للحد الأقصى من التمويلات البنكية المسموح بها فإننا نلتمس من سيادتكم التكرم بالموافقة والإيعاز لمن يلزم نحو صرف دفعة عاجلة من المبالغ المستحقة للشركة بقيمة ٦٠٠,٠٠٠,٠٠٠ جم (ستمائة مليون جنيهاً مصرياً) حتى يتسنى لنا استكمال الأعمال الأساسية بالمشروع (رصف أسفلتي / رصف خرساني / FDR) وتسليم ما يزيد عن ٤٠ كيلو متر إضافي في أقرب افتتاح رئاسي قادم. مع التكرم بحفظ حقوقنا نحو ما جاء أعلاه.

شاكرين لسيادتكم حسن تعاونكم

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير.

المدير التنفيذي
المهندس/ سيد أحمد دسوقي
29/11/2023

٢٠٢٣/١١/٢٩

EMAK إيماك
Contracting Co. للمقاولات
إحدى شركات مجموعة الخرافى

3 Abbas El-Akkad St., Floor no. 1, Nasr City, Cairo, Egypt
Postal code 11787, P.O. Box: 9570
Tel.: +20 24042721 , 24042725 , 24044087
Fax.: +20 24042720

القاهرة في: ٢٠٢٣/١٠/٣١ مرجع:W. ASSIUT-DT-GARBLT-45-23

السادة/ الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري المحترمين،
السيد اللواء المهندس/ حسام الدين مصطفي المحترم،
رئيس مجلس الإدارة

تحية طيبة وبعد،

الموضوع: تأخر مستحقات الشركة
مشروع تنفيذ أعمال تطوير ورفع كفاءة طريق الصعيد الصحراوي الغربي
في المسافة من دبروط حتى أسيوط بطول ٦٥ كم

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه ، يرجى التكرم بالعلم بأنه منذ أن شرُفنا بتكليفكم بتنفيذ أعمال المرحلة الثالثة من مشروع تطوير ورفع كفاءة طريق الصحراوي الغربي تم توفير التدابير اللازمة لتنفيذ المشروع المذكور أعلاه وتم وضع خطة التدفقات المالية لتحقيق أعلى معدلات إنجاز وبالجودة المطلوبة وتم تدبير ما يزيد عن مبلغ ١,٧٠٠,٠٠٠,٠٠٠ ج م (مليار وسبعمائة مليون جنية مصري) حتى تاريخ ٢٠٢٣/٠٩/٣٠ لزوم تنفيذ الأعمال على مدار ٦٥ كيلو متر مما ساهم في تنفيذ قطاعات كاملة من المشروع بالإضافة إلى تسليم و إنجاز مرحلة هامة بطول ١٠ كيلو متر والانتهاء من تنفيذ عدد (٣) أنفاق وجارى العمل على تجهيز مرحلة أخرى هامة جداً ليتسنى لنا تسليمها في أقرب وقت ممكن طبقاً لبرنامج الافتتاح الرئاسي القادم وفي هذا السياق يرجى التكرم بالعلم والإحاطة بأنه يوجد لدينا أعباء تمويلية ضخمة أثرت علينا بالسلب وأدت إلى خسائر كبيرة نتيجة عدم انتظام التدفقات المالية وعدم صرف الدفعات والمستخلصات المستحقة عن الاعمال التي تم تنفيذها طبقاً للبيانات التالية :-

١- إجمالي قيمة الأعمال طبقاً للمستخلص المعتمد جاري (٤) بتاريخ ٢٠٢٣/٠٩/٠٩ بمقدار(١,٢٣٥,١٨٠,١٩٦) جم.
٢- إجمالي قيمة الأعمال المنصرفة فعلياً بمقدار(٣٦٠,٢٢٦,٢١٠) جم.
٣- إجمالي قيمة الأعمال خلال الفترة والمستحقة الصرف بمقدار(٨٧٤,٩٥٣,٩٨٦) جم.

وكذلك، فإنه جاري مراجعة واعتماد المستخلص رقم (٥) من الجهاز الفني التابع للهيئة الموقرة بصافي قيمة تصل الى (١٥٠,٠٠٠,٠٠٠) جم لتصل بذلك القيمة الاجمالية للأعمال المنفذة فعليا والمعتمدة حتى تاريخ ٢٠٢٣/٩/٣٠ مبلغا وقدره (١,٤٠٠,٠٠٠,٠٠) جم (مليار وأربعمائة مليون جنيه مصري).
هذا، بالرغم من توقف توريد البيتومين للمشروع نتيجة للظروف الخارجة عن ارادتنا وعدم توفيره على مستوى عام من الجهات المسئولة عن الامداد بالبيتومين الأمر الذي يترتب عليه فقد اقتصاديات التشغيل بالموقع وخسائر مباشرة وغير مباشرة نتيجة لذلك.

ولتجنب المزيد من الأعباء والتكاليف الإضافية والخسائر المباشرة وغير المباشرة والتي نحفظ حقنا بخصوصها طبقا للتعاقد، وكنتيجة مباشرة لتأخير صرف مستحقات الشركة عن المشروع أعلاه بالإضافة إلى الوصول للحد الأقصى من التمويلات البنكية المسموح بها فإننا نلتمس من سيادتكم التكرم بالموافقة والإيعاز لمن يلزم نحو صرف دفعة عاجلة من المبالغ المستحقة للشركة بقيمة ٥٠٠,٠٠٠,٠٠٠ جم (خمسمائة مليون جنيهاً مصرياً) حتى يتسنى لنا استكمال الأعمال الأساسية بالمشروع (رصف أسفلتي / رصف خرساني / FDR) وتسليم ما يزيد عن ٤٠ كيلو متر إضافي في أقرب افتتاح رئاسي قادم.

شاكرين لسيادتكم حسن تعاونكم

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير،

المدير التنفيذي
31/10/2023
المهندس/ سيد أحمد دسوقي

صادر: ٤٦١

EMAK إيماك
Contracting Co. للمقاولات
إحدى شركات مجموعة الخرافى

3 Abbas El-Akkad St., Floor no. 1, Nasr City, Cairo, Egypt
Postal code 11787, P.O. Box: 9570
Tel.: +20 24042721 , 24042725 , 24044087
Fax.: +20 24042720

القاهرة في: ٢٠٢٣/٧/١٠ مرجع: W. ASSIUT-DT-GARBLT-35-23

السادة/ الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري المحترمين،
السيد المهندس/ حسام الدين مصطفي المحترم،
رئيس مجلس الادارة
تحية طيبة وبعد،

الموضوع: مستحقات الشركة والتكاليف والأعباء الاضافية

المشروع: مشروع تنفيذ أعمال تطوير ورفع كفاءة طريق الصعيد الصحراوي الغربي
في المسافة من ديروط حتى أسيوط بطول ٦٥ كم

بالإشارة الى الموضوع أعلاه، يرجى التكرم بالعلم بأننا منذ أن شرفنا بقيام الهيئة الموقرة باسناد تنفيذ أعمال المرحلة الثالثة من طريق أسيوط الغربي الي شركتنا - تم البدء في توفير الموارد اللازمة كافة من موارد بشرية ومعدات ومواد، وكذلك الموارد المالية لتنفيذ الأعمال بالجودة المطلوبة وفي الإطار الزمني المحدد وفقا لأعلى المعايير الفنية والمواصفات المحددة للمشروع - وتم وضع خطة التدفقات المالية اللازمة للمحافظة على معدلات الإنجاز الأعلى بالمشروع وكانت المعطيات المتاحة تتطلب تدبير موارد مالية بمعرفة شركتنا لفترة محدودة متوقعة الى أن يتم صرف قيمة الاعمال التي تم تنفيذها بداية من ميزانية السنة المالية ٢٠٢٢-٢٠٢٣ بحيث يتم صرف قيمة ما تم تنفيذه من أعمال خلال النصف الأول من العام المالي بمعدلات صرف تتناسب مع معدلات الإنجاز بالموقع والمستخلصات الشهرية.

هذا، وقد تم تنفيذ قطاعات كاملة بالمشروع وبتوفيق من الله عز وجل ومعاونة وتوجيه هيئتكم الموقرة، وتم افتتاح وتسليم و إنجاز مرحلة هامة من المشروع بطول ١٠كم بأعلى المستويات والمعايير الهندسية - وجاري العمل في باقي مراحل المشروع بمعدلات الإنجاز العالية والأداء المتميز بقيادة وإدارة فريق شركتنا والهيئة الموقرة لتجهيز القطاعات والمراحل التالية للافتتاح والتسليم قريبا بإذن الله تعالي.

ولكن في ظل ظروف عمل وبيئة استثمارية تنفيذية قاسية بسبب ما طرأ من ظروف عالمية في غاية الصعوبة والحرب الروسية الأوكرانية وما ترتب عليها من اضطراب عالميا على عدة مستويات ومحاور اقتصادية واستثمارية ولوجستية وسلاسل الامداد وما نتج عن كل ذلك من تأثيرات مباشرة وغير مباشرة - الأمر الذي أثر على العملة المحلية وأدي ذلك الي قفزات متتابعة لأسعار المواد والمعدات والموارد البشرية في ظل فئات أسعار قليلة لا تتحمل ذلك - كل ذلك تسبب في تحملنا أعباء مالية وتكاليف إضافية ضخمة لم نكن نتوقعها ولم تكن منظورة ولم تؤخذ في الحسبان ولم نستطيع تجنبها بالرغم من اتباع كافة السبل والوسائل لتخفيف الآثار المترتبة عليها.

وكذلك فإن أعباء التمويل والارتفاعات المتتالية لنسب الفوائد البنكية أصبحت مرهقة الى الحد غير المحتمل الذي يزيد من التكاليف اللازمة للمحافظة على معدلات الإنجاز المطلوبة بما يحقق أهداف شركتنا بتوجيه وتعاون الهيئة يضاف الي ذلك الصعوبات الأخرى التنفيذية التي تواجهها شركتنا بالموقع على امتداده من حيث صعوبة الحصول على المواد المحجرية اللازمة لتنفيذ الأعمال والقطاعات الصخرية الكبيرة على امتداد وطول الطريق.

10/7/023

EMAK إيماك
Contracting Co. للمقاولات
إحدى شركات مجموعة الخرافى

3 Abbas El-Akkad St., Floor no. 1, Nasr City, Cairo, Egypt
Postal code 11787, P.O. Box: 9570
Tel.: +20 24042721 , 24042725 , 24044087
Fax.: +20 24042720

وفي هذا السياق فإننا نود أن نضع أمام سيادتكم حقيقة إن شركتنا قامت بتمويل المشروع نقدا بما يزيد عن ١,٦٠٠,٠٠٠,٠٠٠,٠٠ جنيه مصري (مليار وستمائة مليون جنيها مصريا) حتى تاريخ ٢٠٢٣/٦/٣٠ - في حين أن ما تم صرفه لشركتنا حتى تاريخه مبلغ لم يتعدي ١٤٠,٠٠٠,٠٠٠,٠٠جنيه (فقط مائة وأربعون مليون جنيها مصريا تقريبا) - تلك الفجوة الضخمة تحملنا أعباء تمويلية وخسائر فادحة لم تكن متوقعة ولا يمكن تحملها - إضافة الى ذلك الصعوبات الكبيرة في استيراد المعدات الازمة للتنفيذ من خارج البلاد وما نواجهه من نقص العملة الاجنبية والإجراءات البنكية لفتح الاعتمادات المستندية لاستيراد تلك المعدات - كل ذلك في ظل فئات أسعار غير كافية لتغطية عناصر التكلفة لبنود الأعمال ولا تغطي الأعباء المباشرة وغير المباشرة الناتجة عن الظروف وبيئة التنفيذ القاسية والمتغيرات السريعة عالميا ومحليا والتي لها تأثير مباشر على مدخلات تنفيذ الأعمال بالمشروع.

وبناء على ما سبق، وفي إطار حرص شركتنا على استمرار التعاون مع سيادتكم ولدفع معدلات الإنجاز والحفاظ على القوة الدافعة بالموقع ولتلبية احتياجات المشروع واستكمال الأعمال بالصورة المشرفة التي نسعى اليها أمام هيئتكم الموقرة بالقطاعات التالية من مسار المشروع، فإننا نرجو من سيادتكم التكرم بالموافقة على تحديد موعد اجتماع ومناقشة ما نواجهه من صعوبات - وأهمها وليس حصريا: -

١- سرعة قيام الهيئة بصرف المستخلصات الشهرية عن الأعمال المنفذة.
٢- سرعة انهاء إجراءات التفاوض ورد المبالغ (نسبة ١٥%) المعلاة عن الأعمال المنفذة.
٣- المساعدة والتنسيق للحصول على موافقات الجهات المعنية بشأن السماح للشركة بالحصول على مواد محجرية بمسافة ١٠٠٠م من على جانبي الطريق.
٤- الإسراع بتقييم وصرف فروق الأسعار المستحقة - مع دراسة زيادة فئات بنود الأعمال بنسبة لاتقل عن ٢٥% من تلك الفئات.
٥- اعتماد فئات مناسبة لبنود القطع في الصخر الزائد اجهاده عن ٤٠٠كجم/سم^2 والبنود المستجدة الأخري.
٦- زيادة بروتوكول البيتومين والحديد والاسمنت الى ١٠٠ مليون جنيها مصريا.

كل ذلك في اطار تغطية وتعويض بعض الخسائر والتكاليف الاضافية التي تتحملها شركتنا في الظروف الصعبة حاليا عالميا ومحليا.

شاكرين حسن تعاونكم،

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير،

المدير التنفيذي

9/7/2023

المهندس/ سيد أحمد دسوقي

إيماك EMAK
Contracting Co. للمقاولات
إحدى شركات مجموعة الخرافي

3 Abbas El-Akkad St., Floor no.1 Nasr City, Cairo, Egypt
Postal code 11787, P.O. Box: 9570
Tel.: +20 24042721 , 24042725 , 24044087
Fax: +20 24042720

القاهرة في:19 /2024/8

مرجع:W. ASSIUT-DT-GARBLT-22-24

السادة/ الهيئة العامة للطرق والكباري المحترمين،

السيد اللواء المهندس/ حسام الدين مصطفي المحترم،

رئيس مجلس الإدارة

تحية طيبة وبعد،

الموضوع: توقف أعمال الأسفلت بسبب تأخر توريد البيتومين

مشروع تنفيذ أعمال تطوير ورفع كفاءة طريق الصعيد الصحراوي الغربي

في المسافة من ديروط حتى أسيوط بطول 65 كم

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، نحيط سيادتكم علماً بوجود عجز شديد جداً فى توريدات البيتومين إلى المشروع أعلاه منذ شهر أغسطس 2023 وحتى تاريخه (خلال سنة تقريبا) بالرغم من طلبنا المتكرر اليومي لتوريد المواد البيتومينية طبقا للمتبع - إلا أنه لم يتم ذلك طبقاً لما يلي:-

1- من سبتمبر 2023 حتي مايو 2024 – تم توريد 883 طن بيتومين بمعدل يقل عن 4 طن بيتومين يوميا.
2- نقلة بيتومين واحدة فقط خلال شهر يونيو (2024/6/13).
3- نقلة بيتومين واحدة فقط خلال شهر يوليو (2024/7/6).
4- لا يوجد توريدات بيتومين خلال شهر أغسطس.

ونتيجة لعدم وجود توريدات بيتومين وإعطاء الأولوية في التوريدات لمشاريع أخرى تم تحويل جزء من المبلغ المخصص للمشروع من البرتوكول المعتمد لشركتنا إلي شركات أخري علماً بأن ذلك قد أثر سلبياً على معدلات تنفيذ الأعمال وأدى إلى ما يلى:-

1- توقف تام لأعمال الأسفلت و أعمال إعادة تدوير الأسفلت (FDR) لدرجة وجود مسطحات تصل إلى 400 ألف متر مسطح جاهزة لأعمال الرصف الأسفلتي ولكن توقفت أعمال الأسفلت بها تماماً.
2- وجود العديد من التحويلات المرورية لتحويل حركة سير السيارات الملاكي على طرق الخدمة مع الشاحنات والنقل الثقيل مما تسبب في وجود خطورة كبيرة على مرتادي الطريق.
3- إضافة إلى ذلك تحملنا تكاليف مالية وأعباء إضافية مباشرة وغير مباشرة وخسائر فادحة نتيجة مايلي :-

- تكلفة تشغيل التحويلات المرورية و ما يلزمها من أنظمة سلامة مرورية على مدار الساعة خلال مايزيد عن عشرة أشهر.
- تكلفة توقف خلاطة الأسفلت ومرتبات فريق العمل الخاص بها.
- تكلفة توقف معدات الأسفلت ومشغلي المعدات وفرق الصيانة والجهاز الفني.

وفي هذا السياق فإننا نتحفظ بحقوقنا المالية والزمنية نتيجة للظروف أعلاه طبقا لشروط ومستندات العقد بهذا الخصوص.

وبناءً على ما سبق يرجى التكرم بالإيعاز لمن يلزم نحو تزويدنا بكمية 150 طن بيتومين يومياً (مع إعتماد البروتوكول المناسب دوريا لهذه الكميات) وبشكل مستمر حتى يتسنى إنهاء قطاعات هامة من المشروع و إنجاز العديد من الإفتتاحات وصولاً إلى مدينة منفلوط و تحسين السيولة المرورية.

شاكرين حسن تعاونكم،

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير،

المدير التنفيذي

19/8/2024

المهندس/ سيد أحمد دسوقي

القاهرة في: 2025/11/13 مرجع:W. ASSIUT-DT-GARBLT-63-25

السادة/ الهيئة العامة للطرق والكبارى المحترمين،
سيادة اللواء المهندس/طارق محمد عبد الجواد المحترم،
رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطرق والكباري

تحية طيبة وبعد،

الموضوع:- طلب تعديل آلية المحاسبة الحالية واعتماد مبدأ القيمة الأعلى لفروق الأسعار والتعويضات
مشروع تنفيذ أعمال تطوير ورفع كفاءة طريق الصعيد الصحراوي الغربي
في المسافة من ديروط حتى أسيوط بطول 65 كم

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، وإلحاقاً لخطابتنا السابقة:

- مرجع W.ASSUIT-DT-GARBLT-57-25بتاريخ 2025/9/29
- مرجع W.ASSUIT-DT-GARBLT-53-25بتاريخ 2025/9/10

نتقدم بخالص الشكروالتقديرلسيادتكم على الدعم المستمر الذي تقدمه الهيئة العامة للطرق والكباري، والذي كان له الأثر الأكبر في دفع عجلة العمل بمشروع تطوير ورفع كفاءة طريق الصعيد الصحراوي الغربي، وحرصاً على تحقيق النجاح المشترك لهذا المشروع القومي نود أن نطرح أمام سيادتكم وجود ملاحظة فنية دقيقة في تطبيق آلية إحتساب (فروق الأسعار) و(التعويضات) حيث أنه عند حساب قيمة التعويضات لبنود الأعمال المختلفة عن الفترة من (أغسطس 2024 حتى ديسمبر2024) تلاحظ ما يلى:

1. إنخفاض قيمة التعويضات لبعض البنود مقارنة بفروق الأسعار، مما يؤدى الى ظهورالفرق بالسالب ، طبقاً لما يلى:-

م	البند	فروق الأسعار(ج م / م2) عن شهر(ديسمبر2024)	التعويضات (ج م /م2) عن شهر(ديسمبر2024)	صافى التعويض (ج م/م2) (التعويضات – فروق الأسعار)
1	رصف خرسانى بسمك 28سم	608.9	520.9	88-
2	طبقة تشريب (M.C)	18.3	13.3	5-
3	طبقة لاصقة (R.C)	6.1	4.4	1.7-

2. إرتفاع قيمة التعويضات لبعض البنود مقارنة بفروق الأسعار، مما يؤدى إلى ظهورالفرق بالموجب ، طبقاً لما يلى:-

م	البند	فروق الأسعار(ج م/ م2) عن شهر(ديسمبر2024)	التعويضات (ج م / م2) عن شهر(ديسمبر2024)	صافى التعويض (ج م / م2) (التعويضات – فروق الأسعار)
1	طبقة أسفلتية رابطة (6سم)	83.8	95.6	11.8
2	طبقة أسفلتية سطحية (6سم)	96.6	96.6	0
3	طبقة أسفلتية سطحية (5سم)	86.7	86.7	0

13/11/2025

3Abbas El-Akkad St.,Floor No.1, Nasr City ,Cairo,Egypt ٣ شارع عباس العقاد – الدور الأول – مدينة نصر – القاهرة – مصر
Tel. No.: +2024042721,24042725,24044087 Fax :+2024042720 هاتف : ٢٤٠٤٢٧٢١ , ٢٤٠٤٢٧٢٥ , ٢٤٠٤٤٠٨٧
Commercial Reg. No.: 279485 - Tax Registration No.: 100-487-262 راس المال المدفوع : ٣٠٠ م.ج.م
www.malkharafi.com E-mail:EMAK.CO@kharafi-egypt.com الرقم الضريبى : ٣٦٣-٤٨٧-١٠٠ السجل التجارى : ٢٧٩٤٨٥

القاهرة في: 2025/11/13

مرجع:W. ASSIUT-DT-GARBLT-63-25

3- بالإضافة إلى ما سبق فإن بند توريد وإضافة الأسمنت لزوم أعمال FDR يتم المحاسبة فيه على أساس فروق الأسعار فقط ولا يتم إحتساب تعويضات.

وبناءاً على ماسبق ولتجنب وقوع ضرر كبير على الشركة فى حالة الأخذ بمجموع الفرق بين قيمة التعويضات وقيمة فروق الأسعار(سلباً و ايجاباً) ، يرجى التكرم بالموافقة والإيعاز لمن يلزم نحو إعتماد الية تطبيق حساب " القيمة الأعلى لكل بند على حدة" عند إحتساب التعويضات . وعدم إجراء مقاصة إجمالية بين البنود المختلفة، بل تُراعى المقارنة بندًا بندًا عند عمل مستخلصات التعويضات طبقًا لما يلي :-

- اعتماد فروق الأسعار في البنود التي زادت قيمتها عن قيمة التعويضات المستحقة.
- واعتماد التعويضات في البنود التي زادت قيمتها عن قيمة فروق الاسعار المستحقة.
- ثم تجميع القيم المعتمدة لجميع البنود لإصدار التسوية النهائية .

شاكرين حسن تعاونكم،

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير،

المدير التنفيذي والعضو المنتدب

13/11/2025

المهندس/ سيد أحمد دسوقي

3Abbas El-Akkad St.,Floor No.1, Nasr City ,Cairo,Egypt
Tel. No.: +2024042721,24042725,24044087 Fax :+2024042720
Commercial Reg. No.: 279485 - Tax Registration No.: 100-487-262
www.malkharafi.com E-mail:EMAK.CO@kharafi-egypt.com

ارع عباس العقاد – الدور الأول – مدينة نصر – القاهرة – مصر
: ٣٤٠٤٢٧٢١ , ٣٤٠٤٣٧٣٥ , ٣٤٠٤٤٠٨٧
المال المدفوع : ٣٠٠ م.ج.م
الضريبى : ٣٦٢-٤٨٧-١٠٠ السجل التجارى : ٢٧٩٤٨٥

EMAK CONTRACTING COMPANY S.A.E
شركة إيماك للمقاولات ش.م.م

القاهرة في: 2026/01/18 **قطاع المقاولات** مرجع:W. ASSIUT-DT-GARBLT-02-26

السادة الهيئة العامة للطرق والكباري **المحترمين،**

السيدة المهندسة / رئيسة الإدارة المركزية لبحوث الطرق **المحترمة،**

تحية طيبة وبعد،

الموضوع:- طلب المحاسبة على أحدث قائمة أسعار موحدة لسد الفجوة السعرية

مشروع تنفيذ أعمال تطوير ورفع كفاءة طريق الصعيد الصحراوي الغربي (المرحلة الثالثة)

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه ، نتشرف بأن نعرض على سيادتكم مبررا تنا التفصيلية للمطالبة بالمحاسبة على أساس آخر قائمة أسعار معتمدة وذلك طبقا للآتي:-

أولاً: الإطار الزمني التعاقدي للمشروع :-

1. المو افقة المبدئية : صدور خطاب النو ايا بتاريخ 2021/9/20 والمعدل بتاريخ 2021/9/28 .
2. قرار مجلس الوزراء : المو افقة في الجلسة رقم (196) بتاريخ 2022/6/8 على إسناد المشروع بقيمة تقديرية 2.898مليار جنيه بمدة تنفيذ (12) شهراً .
3. استلام الموقع : تم تحرير محضر استلام الموقع بتاريخ 2022/7/20 .
4. التعاقد: تم توقيع العقد رقم (2023/2022/426) بتاريخ 2022/9/27 .
5. تم إصدار مقايسة التعاقد التقديرية بناءاً على فئات أسعار قو ائم الأسعار الموحدة يوليو 2022 .
6. التمديدات الزمنية : عدد 7 تمديدات زمنية خلال الفترة من 19 يوليو 2023 حتى 19 مايو 2026 .

ثانياً: فترات التوقف القهرية و أثرها الجوهري :-

لقد واجهت الشركة تحديات اقتصادية متلاحقة منذ بدء المشروع وحتى تاريخه بسبب تحرير سعر صرف الجنيه أكثر من مره مما تسبب في إرتفاع شديد بأسعار المواد الخام والمحروقات والأجور بالإضافة إلى العجز الشديد في توريدات البيتومين للمشروع أعلاه لنحو 22شهراً (منذ شهر أغسطس 2023 حتى شهر يونيو 2025) مما أدى إلى حدوث شلل تام في أعمال الرصف الأسفلتي وباقي البنود المرتبطة بها (مثل أعمال FDR) مما تسبب في تراكم مسطحات جاهزة للرصف تصل إلى 500 ألف متر مسطح لم نتمكن من إنهائها لعدم توفر البيتومين وهو ما وثقناه رسمياً بخطاباتنا السابقة (مرفق صورة) .

وفيما يلي نوضح لسيادتكم التأثير السلبي :-

- الأثر الفني: تأخر معدلات تنفيذ الأعمال بالمشروع نظرا للفجوة السعرية بين الأسعار التعاقدية شاملة التعويضات مقارنة بتكلفة التنفيذ الفعلية لبنود الأعمال مما يجعل الاستمرار في التنفيذ وفق الآلية الحالية عبئاً مالياً غير محتمل ويعوق تنفيذنا للأعمال وفق البرنامج الزمني المطلوب وهو ما يؤثر سلباً على كافة الأطراف.
- الأثر المالي: وجود فجوة كبيرة في الأسعار و انعدام التوازن المالي للعقد الحالي وفقاً للبيانات التحليلية ومقارنة فئات بنود الأعمال المختلفة بين آلية المحاسبة الحالية على أساس القائمة الموحدة لشهر يوليو 2022 مضافا إليها التعويضات وبين "قائمة الأسعار الموحدة الصادرة في يونيو 2025" (مرفق الدا ياجرامات).

بناءاً على ما سبق نلتمس من سيادتكم التكرم بدراسة إعادة التفاوض وتعديل الية المحاسبة لتكون بموجب أحدث قائمة أسعار موحدة لسد الفجوة السعرية الموضحة أعلاه والعرض على السيد رئيس مجلس إدارة هيئتكم الموقرة.

شاكرين حسن تعاونكم،

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير ،

المدير التنفيذي والعضو المنتدب

18/1/2026

المهندس/ سيد أحمد دسوقي

3Abbas El-Akkad St.,Floor No.1, Nasr City ,Cairo,Egypt ٣ شارع عباس العقاد – الدور الأول – مدينة نصر – القاهرة – مصر
Tel. No.: +2024042721,24042725,24044087 Fax :+2024042720 هاتف : ٢٤٠٤٢٧٢١ , ٢٤٠٤٢٧٢٥ , ٢٤٠٤٤٠٨٧
Commercial Reg. No.: 279485 - Tax Registration No.: 100-487-262 راس المال المدفوع : ٣٠٠ م.ج.م
www.malkharafi.com E-mail:EMAK.CO@kharafi-egypt.com الرقم الضريبي : ٣٦٢-٤٨٧-١٠٠ السجل التجاري : ٢٧٩٤٨٥

قطاع المقاولات

القاهرة في: 2026/04/26 مرجع:W. ASSIUT-DT-GARBLT-15-26

سيادة اللواء المهندس/ محمد حسن مصطفى **المحترم،**
رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطرق والكباري

تحية طيبة وبعد،

الموضوع: - طلب إنعقاد إجتماع لتفعيل آليات تنفيذ توجيهات السيد الفريق مهندس/ كامل الوزير (وزير النقل) بشأن تعديل الأسعار وإعادة التوازن المالي للعقد رقم (2023/2022/426)
أعمال تطوير ورفع كفاءة طريق الصعيد الصحراوي الغربي في المسافة من ديروط حتى أسيوط بطول 65 كم

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، يرجى سرعة إتخاذ اللازم والتوجيه نحو تحديد موعد لعقد إجتماع تنسيقي مع السادة المختصين بهيئتكم الموقرة - لتفعيل توجيهات السيد الفريق مهندس/ كامل الوزير (وزير النقل) - بالعمل على تعديل الأسعار وإعادة التوازن المالي للعقد رقم (2023/2022/426)، بما يتماشى مع الو اقع الحالي لأسعار السوق، وذلك نظراً لما واجهته شركتنا من تحديات إقتصادية عديدة ومتلاحقة أدت إلى وجود فجوة سعرية كبيرة بين تكاليف التنفيذ الفعلية مقارنة بالأسعار التعاقدية، مضافاً إليها التعويضات الناتجة عن تطبيق قانون التعويضات رقم 173 لسنة 2022.

على أن يتم مراجعة معاملات فروق الأسعار والعمل على إضافة متغيرات جديدة لفروق الأسعار بما يتماشى مع الو اقع الحالي لأسعار السوق، مع دراسة أسعار بنود الأعمال المتبقية بالمشروع بموجب الفئات الجديدة إستناداً إلى أحدث قائمة أسعار موحدة صادرة عن هيئتكم الموقرة.

بناءً على ما سبق، يرجى من سيادتكم التفضل بتحديد موعد الإجتماع بحضور السادة المختصين بهيئتكم الموقرة لسرعة تفعيل ذلك.

شاكرين حسن تعاونكم،

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير،

المدير التنفيذي والعضو المنتدب
26/4/2026
المهندس/ سيد أحمد دسوقي

3Abbas El-Akkad St.,Floor No.1, Nasr City ,Cairo,Egypt ٣ شارع عباس العقاد – الدور الأول – مدينة نصر – القاهرة – مصر
Tel. No.: +2024042721,24042725,24044087 Fax :+2024042720 هاتف : ٢٤٠٤٢٧٢١ , ٢٤٠٤٢٧٢٥ , ٢٤٠٤٤٠٨٧
Commercial Reg. No.: 279485 - Tax Registration No.: 100-487-262 راس المال المدفوع : ٢٠٠ م.ج.م
www.malkharafi.com E-mail:EMAK.CO@kharafi-egypt.com الرقم الضريبي : ٢٦٢-٤٨٧-١٠٠ السجل التجاري : ٢٧٩٤٨٥

القاهرة في: 2026/8/10 مرجع:W. ASSIUT-DT-GARBLT-33-26

السادة/ الهيئة العامة للطرق والكباري المحترمين،

عناية السيد اللواء المهندس/ محمد حسن مصطفى المحترم،

رئيس مجلس الإدارة

تحية طيبة وبعد،

الموضوع: - طلب تمديد مدة تنفيذ المشروع طبقا لقرار / مجلس الوزراء والأوامر التغييرية

مشروع تنفيذ أعمال تطوير ورفع كفاءة طريق الصعيد الصحراوي الغربي

في المسافة من ديروط حتى أسيوط بطول 65 كم

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، و إيماءً إلى الخطاب الصادر من السيد المهندس / نائب رئيس مجلس الإدارة للتنفيذ و المناطق (رقم القيد 2026/8/تنفيذ وصيانة الطرق) المسلم لنا بتاريخ 2026/8/6 (مرفق-1) فإننا نؤكد على ما جاء بخطابنا (مرجع W. ASSIUT-DT-GARBLT-30-26 بتاريخ 2026/7/28 وارد الهيئة برقم 3161) (مرفق-2) بأحقية شركتنا في مد المدة عن الأعمال بالمشروع أعلاه وتجدر الإشارة في هذا الخصوص إلى ما يلي: -

أولا :- بشأن ما ورد بالبند (1) بخطاب السيد المهندس / نائب رئيس مجلس الإدارة للتنفيذ و المناطق نود التأكيد على أن كافة مدد التمديد التي صدرت للمشروع أعلاه حتى تاريخ 2026/5/19 جميعها تمت بموجب قرارات مسببة من هيئتكم الموقرة ولأسباب خارجة عن إرادة الشركة ومنها الأوامر التغييرية الصادرة منكم بتعديل مسار المشروع والتعديل في طرق تنفيذ الأعمال والتأخر في ازاله العوائق المتواجدة على مسار الطريق والتأخر في توريدات البيتومين والتنسيقات مع الجهات المعنية المختلفة مثل سلاح الإشارة وهيئه عمليات القوات المسلحة وجميعها تقع في نطاق مسئولياتكم التعاقدية وأدت إلى التأخير في إنجاز الأعمال طبقا لما هو مثبت مستنديا في قرارات مد المدد الإضافية الصادرة من هيئتكم (مرفق-3) بالإضافة إلى التنسيقات الأخرى مع الطيران المدني والشركة المصرية للتعدين .

ثانياً: - بشأن ما ورد بالبند (2) من الخطاب المشار إليه أعلاه من وقوع أضرار جسيمة لحقت بهيئتكم الموقرة فالجدير بالذكر أن المستندات المرفقة الصادرة من هيئتكم الموقرة تقطع بتعرض المشروع للعديد من المعوقات وعليه صدرت تلك القرارات جميعها بمد الميل الإضافية دون توقيع اي غرامات على شركتنا وفي ذات الصلة نؤكد لسيادتكم على أن من لحق به أضرار جسيمة في المشروع أعلاه هو شركتنا نظرا للأسباب الاتية ومنها - على سبيل المثال لا الحصر: -

1- خلال المدة الزمنية منذ بدء تنفيذ المشروع العام 2022 وحتى 2026/5/19 ونظراً للمدد الإضافية المتعاقبة التي تم تمديدها للمشروع لأسباب لا علاقة لنا بها ، حدثت فجوة سعرية كبيرة بين أسعار التعاقد (على أساس قائمة يوليو 2022) مضافا إليها فروق الأسعار والتعويضات وبين أسعار القوائم الموحدة التي تصدر دوريا من هيئتكم الموقرة بنسبة كبيرة جدا وذلك لجميع بنود الاعمال . وعلى الرغم من مخاطبة هيئتكم بضرورة تعديل الأسعار واعادة التوازن المالي للمشروع طبقا لما هو ثابت من مراسلاتنا السابقة ومنها على سبيل المثال لا الحصر (خطاب مرجع W.ASSIUT-DT-GARBLT-58-25 بتاريخ2025/10/12 وخطاب مرجع-W.ASSIUT-DT-GARBLT-57-25 بتاريخ 29/9/2025 وخطاب مرجع W.ASSIUT-DT-GARBLT-53-25 بتاريخ 2025/9/10)(مرفق-4) الا انه لم تبادر هيئتكم الموقرة بتعديل الأسعار واعادة التوازن المالي للمشروع.

10/8/026

صفحة 1 من 3

القاهرة في: 2026/8/10 مرجع:W. ASSIUT-DT-GARBLT-33-26

2- زيادة محملات وأعباء الشركة والتكاليف المباشرة والغير مباشرة الناتجة عن التمديدات الزمنية المتعاقبة وضعف معدلات توريد البيتومين على ما يزيد عن العام ونصف العام وما ترتب عليه من تأخيرات وتوقفات للعمل مع زيادة تكاليف الصيانة الدورية للمسطحات المطلوب رصفها والتي تحملتها الشركة بالاضافة إلى تكلفة التحويلات المرورية على مدار 24 ساعة لحماية مرتادي الطريق للحفاظ على سلامة المسطحات المطلوب تغطيتها بطبقات الاسفلت حسب خطه العمل وتعليمات جهاز الاشراف الموقعية. طبقا لما هو ثابت من مراسلاتنا السابقة لهيئتكم الموقرة ـــ ومنها على سبيل المثال لا الحصر (خطاب مرجع W. ASSIUT-DT-GARBLT-23-25بتاريخ 28/4/2025& خطاب مرجع W. ASSIUT-DT-GARBLT-22-24 بتاريخ 19/8/2024 وخطاب مرجع ASSIUT-DT-PROJECT-GA-124-24 بتاريخ 6/5/2024) (مرفق-5).

كما تسبب في الإخلال بالخطة المالية للمشروع والتشغيل بالموقع بطريقة تنفيذ غير اقتصادية وما ترتب على ذلك من أعباء مالية إضافية جسيمة وتتحفظ الشركة على التمسك بحقها في المطالبة بتلك الأعباء والتأثيرات المباشرة والغير مباشرة لذلك.

3- تأخر هيئتكم الموقرة في صرف مستحقات الشركة عن الأعمال التي تم تنفيذها - الثابتة مستنديا - وهو ما ألحق بالشركة أضرارا جسيمة أدت إلى زيادة الأعباء التمويلية والتي سبق أن خاطبنا بها سيادتكم مراراً وتكراراً (خطاب مرجع W. ASSIUT-DT-GARBLT-02-24 بتاريخ3 /2024/3& خطاب مرجع W. ASSIUT-DT-GARBLT-51-23 بتاريخ 29/1/2023& خطاب مرجع W ASSIUT-DT-GARBLT-45-23 بتاريخ 2023/10/31) (مرفق-6).

ونتيجة الظروف والمعوقات والتوقفات أعلاه والتي لم تكن متوقعة ولا يمكن التنبؤ بها ولم تكن مطروحة عند دراسة المشروع أو توقيع العقد أدى ذلك إلى الإخلال بالتوازن المالي للعقد وهدم الخطة المالية والتدفقات النقدية خلال مدة تنفيذ الأعمال بالمشروع.

مع حفظ حق شركتنا في حساب إجمالي الخسائر والاعباء المالية الواقعة عليها في هذا الشأن طبقا لشروط ومستندات العقد والقوانين والاتفاقيات ذات الصلة.

ثالثاً: - بشأن ما ورد بالبند (3) من الخطاب المشار إليه أعلاه بخصوص عدم انطباق مبررات مد المدة التي طالبنا بها طبقاً لقرار مجلس الوزراء الصادر بجلسته رقم (87) المنعقدة بتاريخ 2026/4/9 فمردود عليه كما يلي: -

- أن خطابنا بطلب مد المدة كان قد تضمن ضمن مبرراته طلب هيئتكم الموقرة. وهي جهة الإسناد. بتحويل نوع الرصف بطريق الخدمة اتجاه اسيوط من رصف أسفلتي إلى رصف خرساني نتيجة زيادة الأحمال المرورية بالطريق وذلك طبقا للتعليمات الصادرة من معالي الفريق / وزير النقل وهو وبهذا الحال ما يقطع بأن هذا التعديل خارج عن ارادة الشركة ويتطلب مد مدة المشروع

- فضلاً عن ذلك قيام الشركة وبناء على طلبكم بتنفيذ أعمال مستجدة خارج نطاق التعاقد وعلى سبيل المثال لا الحصر استحداث نفق جديد عند تقاطع (مطار أسيوط-طريق الهضبة) واستحداث مسار إنشائي جديد للتكامل مع مسار القطار الكهربائي السريع مما يتطلب استكمال أعمال التطوير حتى الكيلو 354+000 للربط على مسار الطريق القائم عند تقاطع مطار أسيوط-طريق الهضبة ليصبح طول المشروع 72 كم بدلا من 65 كم.

علماً أن تلك الأعمال يتطلب القيام بها مدد إضافية لا تقل عن عشرة أشهر إذ لم تكن مدرجة بالبرنامج الزمني الأصلي للمشروع. وحتى تاريخه لم تستكمل تلك الأعمال لعدم إصدار التصاريح من الجهات المعنية (الشركة المصرية للتعدين والطيران المدني).

10/8/2026

3Abbas El-Akkad St.,Floor No.1, Nasr City ,Cairo,Egypt ٣ شارع عباس العقاد – الدور الأول – مدينة نصر – القاهرة – مصر
Tel. No.: +2024042721,24042725,24044087 Fax :+2024042720 هاتف : ٢٤٠٤٣٧٢١ , ٢٤٠٤٣٧٢٥ , ٢٤٠٤٤٠٨٧
Commercial Reg. No.: 279485 - Tax Registration No.: 100-487-262 راس المال المدفوع : ٣٠٠ م.ج.م
www.malkharafi.com E-mail:EMAK.CO@kharafi-egypt.com الرقم الضريبى : ٣٦٢-٤٨٧-١٠٠ السجل التجارى : ٢٧٩٤٨٥

قطاع المقاولات

مرجع:W. ASSIUT-DT-GARBLT-33-26

القاهرة في: 2026/8/10

لذا فإن الشركة تأمل أن تعيد هيئتكم الموقرة النظر في طلبها بمد المدة الزمنية للمشروع في ضوء الغاية الذي استهدفها قرار مجلس الوزراء لتخفيف الآثار الاستثنائية التي تعرضت لها المشروعات الجارية بما يحقق التطبيق الموحد و العادل لأحكام القرار علي جميع المشروعات التي توفرت بشأنها ذات الظروف وقد تأثر المشروع بالفعل بهذه الظروف. حيث يعتمد على عدد كبير من المعدات الثقيلة منها على سبيل المثل (فنشر الرصف الخرساني – ماكينات إعادة التدوير FDR – محطات الخلط الخرسانية والإسفلتية والعديد من المعدات والآلات المستخدمة لتنفيذ الاعمال بالمشروع) التي تتطلب توريد قطع غيار استهلاكية بصورة مستمرة من الخارج. وقد تأثرت إجراءات استيراد تلك القطع بما انعكس على جاهزية المعدات واستمرارية تشغيلها ، كما تأثرت عملية توريدات الأسمنت اللازم للمشروع من المصنع المعتمد بسبب المواصفات الخاصة للأسمنت المستخدم لأعمال الرصف الخرساني نتيجة نقص بعض الخامات المستوردة اللازمة في صناعة الأسمنت. الأمر الذي أثر على معدلات الإنتاج والتوريد و انعكس سلباً على البرنامج الزمني لتنفيذ الأعمال بالمشروع وجميع ذلك كان له تأثيرا سلبيا فادحاً على التوازن المالي و اقتصاديات التشغيل بالمشروع. الأمر الذي نتمسك معه بحقوق شركتنا المالية والزمنية طبقا لشروط ومستندات العقد والقوانين ذات الصلة.

وعلي الرغم من التعليمات الشفهية الصادرة من هيئتكم الموقرة بإيقاف الاعمال بالمشروع وقيام هيئتكم بإصدار تعليمات لأحد المقاولين بإنزال معدات في نطاق أعمالنا على مسار الطريق بتاريخ 2026/7/16 طبقا لما ورد بخطابنا مرجع W.ASSIUT-DT-GARBLT-29-26بتاريخ 2026/7/16 (مرفق-7) وعدم موافقة سيادتكم على مد مدة المشروع فاننا نؤكد على أن الشركة حريصة كل الحرص على استكمال الاعمال المسندة اليها وتعمل في أطر الامكانيات المتاحة بسبب عدم التعاون في توفير البيتومين اللازم و بعض الاجراءات الروتينية الأخرى بالموقع و التي تحول دون اتمام الاعمال بالشكل الامثل .

مع التأكيد على احتفاظ شركتنا بكافة حقوقها التعاقدية والقانونية المترتبة على التمديدات الزمنية السابقة وعن التأخر في إصدار هذا التمديد وما ترتب على ذلك من توقف إمداد المشروع باحتياجاته من المشتقات البيتومينية مع الإحاطة إلى وجود العديد من القطاعات بالمشروع التي تم إنهاء أعمال إعادة التدوير لهاFDR ويتطلب ضرورة تغطيتها بالطبقة السطحية طبقا لما ورد بخطابنا (مرجع.W. ASSIUT-DT-GARBLT-31-26 بتاريخ 2026/8/4) (مرفق-8).

لذا فإننا نلتمس من سيادتكم التفضل بسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة نحو إصدار قرار مد مدة العقد المشار اليها وفقا لقرار مجلس الوزراء الصادر بهذا الشأن وتعليمات هيئتكم بتعديل نوع الرصف بطريق الخدمة اتجاه أسيوط.

كما وتؤكد شركتنا على الاستمرار بالوفاء بكافة التزاماتها التعاقدية كاملة.

شاكرين لسيادتكم حسن تعاونكم.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير.

المدير التنفيذي والعضو المنتدب

10/8/26

المهندس/ سيد أحمد دسوقي

3Abbas El-Akkad St.,Floor No.1, Nasr City ,Cairo,Egypt
Tel. No.: +2024042721,24042725,24044087 Fax :+2024042720
Commercial Reg. No.: 279485 - Tax Registration No.: 100-487-262
www.malkharafi.com E-mail:EMAK.CO@kharafi-egypt.com

٣ شارع عباس العقاد – الدور الأول – مدينة نصر – القاهرة – مصر
هاتف : ٢٤٠٤٢٧٣١ , ٢٤٠٤٢٧٢٥ , ٢٤٠٤٤٠٨٧
راس المال المدفوع : ٢٠٠ م.ج.م
السجل التجاري : ٢٧٩٤٨٥ البطاقة الضريبية : ٢٦٣-٤٨٧-١٠٠

قطاع المقاولات

القاهرة في: 2026/07/28 مرجع: W. ASSIUT-DT-GARBLT-30-26

السيد اللواء المهندس/ محمد حسن مصطفى المحترم،
رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطرق والكباري

تحية طيبة وبعد،

الموضوع:- تمديد مدة المشروع تطبيقا لقرار مجلس الوزراء
مشروع تنفيذ أعمال تطوير ورفع كفاءة طريق الصعيد الصحراوي الغربي
في المسافة من ديروط حتى أسيوط بطول 65 كم

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، وإلحاقاً إلى خطابنا رقم ASSIUT-DT-PROJECT-GA-171-26 المؤرخ 04/05/2026 (مرفق)، والموجه إلى السادة/ الإدارة المركزية للمنطقة السابعة (أسيوط) التابعة لهيئتكم الموقرة، بشأن طلب شركتنا تمديد مدة تنفيذ المشروع لمدة ستة أشهر ميلادية إضافية على آخر مدة معتمدة للعقد رقم (2023/2022/426) المؤرخ 2022/09/27، وذلك طبقاً لمايلي:-

1- تحويل نوع الرصف بطريق الخدمة إتجاه سوهاج من رصف أسفلتي إلي رصف خرساني نتيجة كثافة الأحمال المرورية بالطريق مما يتطلب زيادة الإعتماد المالي المطلوب للمشروع.
2- تطبيقاً لقرار مجلس الوزراء الصادر بجلسة رقم (87) المنعقدة بتاريخ 2026/04/09 في هذا الشأن - الصادر تيسيراً علي المتعاقدين مع الجهات العامة في ضوء وجود بعض العوائق في إجراءات الشحن وتوفير المواد الخام بسبب الأحداث الجارية.

يرجي التكرم بالإحاطة بأنه حتى تاريخه لم يرد إلى شركتنا إعتماد قرار تمديد المدة المشار إليها، رغم إستحقاقها وفقاً لقرار مجلس الوزراء المشار إليه وما يترتب عليه من آثار تعاقدية وقانونية.

لذا، نلتمس من سيادتكم التفضل بسرعة إتخاذ ما يلزم نحو إصدار قرار مد مدة العقد المشار إليها، مع التأكيد على إحتفاظ شركتنا بكافة حقوقها التعاقدية والقانونية المترتبة على تأخر إصدار هذا التمديد، وذلك طبقاً لشروط العقد ومستنداته وأحكام القانون.

شاكرين حسن تعاونكم،،،

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير،،،

المدير التنفيذي والعضو المنتدب
المهندس/ سيد أحمد حسوقي

3Abbas El-Akkad St.,Floor No.1, Naser City ,Cairo,Egypt ٣ شارع عباس العقاد – الدور الأول – مدينة نصر – القاهرة – مصر
Tel. No.: +2024042721,24042725,24044087 Fax :+2024042720 هاتف : ٢٤٠٤٢٧٢١ ,٢٤٠٤٢٧٢٥, ٢٤٠٤٤٠٨٧
Commercial Reg. No.: 279485 - Tax Registration No.: 100-487-262 راس المال المدفوع : ٥٠ م.ج.م
www.malkharafi.com E-mail:EMAK.CO@kharafi-egypt.com الرقم الضريبي : ٣٦٣-٤٨٧-١٠٠ السجل التجاري : ٢٧٩٤٨٥

الإشارة : ASSUT-DT-PROJECT-GA-171-26

التاريخ : 2026/05/04

المحترمين ،،،

السادة الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري

المحترم ،،،

السيد المهندس / رئيس الإدارة المركزية للمنطقة السابعة (أسيوط)

تحية طيبة وبعد ،،،

المشروع : تطوير ورفع كفاءة طريق أسيوط الصحراوي الغربي (المرحلة الثالثة)

إيماءاً إلى قرار السيد رئيس مجلس الوزراء رقم (87) بتاريخ 2026/04/9 (مرفق طيه) بخصوص مد مدة المشاريع لمدة 6 أشهر والجاري التعاقد معها نيسيراً على المتعاقدين مع الجهات العامة في وجود بعض العوائق في إجراءات الشحن وتوفير المواد الخام بسبب الأحداث الحالية .

حيث أن تاريخ إنتهاء المدة للمشروع بتاريخ 2026/5/19 والتاريخ المتوقع بعد موافقة سيادتكم على مد مدة المشروع 2026/11/19 .

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام والتقدير ،،،

مدير المشروع
شركة إيماك للمقاولات
طريق القاهرة الغربي
المرحلة الثالثة

CamScanner

CamScanner

جمهورية مصر العربية
رئاسة مجلس الوزراء
هيئة مستشاري مجلس الوزراء

كتاب دوري

السيد الدكتور نائب رئيس مجلس الوزراء للشئون الاقتصادية

جميع السادة الوزراء والمحافظين ورؤساء الهيئات العامة والأجهزة

تحية طيبة وبعد...

نود التفضل بالإحاطة أن مجلس الوزراء الموقر قرر بجلسته رقم (٨٧) المنعقدة بتاريخ ٢٠٢٦/٤/٩

الموافقة على التوجيه المرفق.

- يرجى التكرم بالتنبيه باتخاذ اللازم تنفيذا لقرار مجلس الوزراء المشار إليه.

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام...

( )

أ/ علاء قاسم

أمين عام مجلس الوزراء

/ ٢٠٢٦

تيسيرا علي المتعاقدين مع الجهات العامة في ضوء وجود بعض العوائق في إجراءات الشحن وتوفير المواد الخام بسبب الاحداث الحالية.

وافق مجلس الوزراء علي توجيه السلطة المختصة بالجهات الإدارية بمفهومها المحدد بقانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة الصادر بالقانون رقم ١٨٢ لسنة ٢٠١٨ بإعمال سلطاتها التقديرية المقررة بمقتضي نص المادة (٤٨) من القانون المذكور، والمادة (٩٨) من لائحته التنفيذية، وذلك بالنظر في مد مدة التوريد أو تنفيذ العقود بكافة أنواعها للمدة التي يجرى تحديدها بكل جهة بحسب ظروف كل حالة، ولمدة ستة أشهر كحد اقصى، تضاف إلى مدة التنفيذ سواء من تاريخ النهو المقرر أو المعدل، وذلك دون فرض فوائد أو غرامات تأخير، وفقا للضوابط الآتية:-

- يسري المد علي جميع التعاقدات الجاري تنفيذها، والتي أبرمتها الجهات الخاضعة لأحكام القانون المذكور، وذلك بالنسبة للتعاقدات أو المشروعات أو الأعمال التي تم طرحها أو توجيه الدعوة للتعاقد بشأنها أو فتح مظاريفها الفنية أو التعاقد بالاتفاق المباشر عليها قبل أو بعد أو في تاريخ ٢٠٢٦/٣/١، واستمر تنفيذها بعد هذا التاريخ دون الانتهاء منها.
- يقدم المتعاقد طلب بمد مدة التوريد أو التنفيذ موضحاً به مدد التأخير والأسباب والمبررات التي يستند إليها في طلبه، وتتولي اللجان المختصة بالجهة الإدارية المتعاقدة دراسة الطلب في ضوء الموقف التنفيذي لكل تعاقد على حده وتحديد المدة الإضافية بحسب طبيعة كل حالة، وبحد أقصي ستة أشهر.
- في المشروعات الجاري تنفيذها يراعي مدة الشهرين السابق إقرارها من مجلس الوزراء بجلسته رقم (١٨٦) المنعقدة بتاريخ ٢٠٢٢/٣/٢٢، ومدة الستة أشهر السابق إقرارها من مجلس الوزراء بجلسته رقم (٢٣٠) المنعقدة بتاريخ ٢٠٢٢/١٢/٢٢، وكذا مدة الستة أشهر السابق إقرارها من مجلس الوزراء بجلسته رقم (٢) المنعقدة بتاريخ ٢٠٢٤/٧/١٧.
- تطبيق مدة الستة أشهر المشار إليها بحد أقصي وتعدل البرنامج الزمنية للتنفيذ تبعاً لذلك وفقا للسلطة التقديرية للسلطة المختصة بكل جهة متعاقدة، وبحسب ظروف كل حالة على حده، وذلك دون فرض فوائد أو تطبيق غرامات ومقابل تأخير.
- مع التفضل بالتنبيه على الشركات التي تتبع وزارتكم / محافظتكم / هيئتكم / أجهزتكم، الموقرة، بإعمال شئونها نحو النظر في إمكانية الاسترشاد بهذه القواعد في التعاقدات التي أبرمتها مع الغير تبعا لسلطتها التقديرية، وحسب ظروف كل حالة على حدة

CamScanner

قطاع المقاولات

القاهرة في: 2026/08/04 مرجع: W. ASSIUT-DT-GARBLT-31-26

السادة/ الهيئة العامة للطرق والكباري المحترمين،
السيد اللواء المهندس/ محمد حسن مصطفى المحترم،
رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطرق والكباري

تحية طيبة وبعد،

الموضوع:- إمداد الشركة بالكميات المخصصة من البيتومين 70/60
مشروع تنفيذ أعمال تطوير ورفع كفاءة طريق الصعيد الصحراوي الغربي
في المسافة من ديروط حتى أسيوط بطول 65 كم

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، وإلحاقاً للكتاب الصادر من هيئتكم الموقرة إلى السادة / الجمعية التعاونية للبترول بتاريخ 2026/04/08 بشأن إمداد الشركة بالكميات المخصصة من البيتومين حتى تاريخ 2026/07/31 (مرفق نسخة) ، ونظراً لوجود العديد من القطاعات بالمشروع التي تم إنهاء أعمال إعادة التدوير لها (FDR) ويتطلب ضرورة تغطيتها بطبقة الأسفلت السطحية.

يرجى من سيادتكم التكرم بمخاطبة السيد/مدير عام مساعد مبيعات البيتومين – الجمعية التعاونية للبترول للعمل على إمداد الشركة بالكميات المخصصة من البيتومين 70/60 و ذلك حتى تاريخ 2026/10/31.

شاكرين حسن تعاونكم،

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير،

المدير التنفيذي و العضو المنتدب
4/8/2026
المهندس/ سيد أحمد دسوقي

3Abbas El-Akkad St.,Floor No.1, Naser City ,Cairo,Egypt ٣ شارع عباس العقاد – الدور الأول – مدينة نصر – القاهرة – مصر
Tel. No.: +2024042721,24042725,24044087 Fax :+2024042720 هاتف : ٢٤٠٤٢٧٣١ ,٠٢٤٠٤٢٧٣٥ ,٢٤٠٤٤٠٨٧
Commercial Reg. No.: 279485 - Tax Registration No.: 100-487-262 راس المال المدفوع : ٥٠ م.ج.م
www.malkharafi.com E-mail:EMAK.CO@kharafi-egypt.com الرقم الضريبي : ٣٦٣-٤٨٧-١٠٠ السجل التجاري : ٢٧٩٤٨٥

الهيئة العامة
للطرق و الكباري و النقل البري
(GARBLT)

وزارة النقل

المحاسب/ أحمد فوزى محمد

مدير عام مساعد مبيعات البيتومين - الجمعية التعاونية للبترول

تحية طيبة وبعد ،،،

بالإشارة الى اعمال تطوير و رفع كفاءة طريق الصعيد الصحراوى الغربى فى المسافة من ديروط حتى اسيوط بطول ٦٥ كم.

نحيط سيادتكم بأن الأعمال بالمشروع المشار اليه عاليه تنفيذ شركة ايماك للمقاولات جارى تنفيذه حتى ٢٠٢٦/٧/٣١.

يرجى التفضل بالاحاطة والتوجية باللازم نحو امداد الشركه بالكميات المخصصة للشركة من البيتومين ٧٠/٦٠ لنهو المشروعات فى الموعد المحدد .

وتفضلو بقبول وافر الاحترام والتقدير،،،

نائب رئيس الهيئة للتنفيذ و المناطق

دكتور مهندس

عبد الرحمن بـــاز

٢٠٢٦/٤/٨

القاهرة في: 2026/09/10 مرجع: W. ASSIUT-DT-GARBLT-45-26

السادة/ الهيئة العامة للطرق والكباري المحترمين،
السيد اللواء المهندس/ محمد حسن مصطفى المحترم،
رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطرق والكباري

تحية طيبة وبعد،

الموضوع:- إمداد الشركة بالكميات المخصصة من البيتومين 70/60
مشروع تنفيذ أعمال تطوير ورفع كفاءة طريق الصعيد الصحراوي الغربي
في المسافة من ديروط حتى أسيوط بطول 65 كم

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، وإلحاقاً لخطابنا بتاريخ 2026/08/04 مرجع رقم: W. ASSIUT-DT-GARBLT-31-26 وبالإشارة إلى الكتاب الصادر من هيئتكم الموقرة إلى السادة/ المجمعية التعاونية للبترول بتاريخ 2026/04/08 بشأن إمداد الشركة بالكميات المخصصة من البيتومين حتى تاريخ 2026/07/31 (مرفق نسخة) ، ونظراً لوجود العديد من القطاعات بالمشروع التي تم إنهاء أعما ل إعادة التدوير لها (FDR) ويتطلب ضرورة تغطيتها بطبقة الأسفلت السطحية.

يرجى من سيادتكم التكرم بمخاطبة السيد/مدير عام مساعد مبيعات البيتومين – الجمعية التعاونية للبترول للعمل على إمداد الشركة بالكميات المخصصة من البيتومين 70/60 و ذلك حتى تاريخ 2026/10/31.

شاكرين حسن تعاونكم.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير ،

المدير التنفيذي و العضو المنتدب
10/9/2026
المهندس/ سيد أحمد دسوقي

3Abbas El-Akkad St.,Floor No.1, Nasr City ,Cairo,Egypt ٣ شارع عباس العقاد – الدور الأول – مدينة نصر – القاهرة – مصر
Tel. No.: +2024042721,24042725,24044087 Fax :+2024042720 هاتف : ٢٤٠٤٢٧٢١ , ٢٤٠٤٣٧٢٥ , ٢٤٠٤٤٠٨٧
Commercial Reg. No.: 279485 - Tax Registration No.: 100-487-262 رأس المال المدفوع : ٣٠٠ م.ج.م
www.malkharafi.com E-mail:EMAK.CO@kharafi-egypt.com الرقم الضريبي : ٣٦٢-٤٨٧-١٠٠ السجل التجاري : ٢٧٩٤٨٥
QAS ISO 9001, ISO 14001 ISO 45001
IAF MEMBER OF MULTILATERAL RECOGNITION ARRANGEMENT ISO 9001, ISO 14001 ISO 45001

القاهرة في: 2026/08/04 مرجع: W. ASSIUT-DT-GARBIT-31-26

السادة/ الهيئة العامة للطرق والكباري المحترمين،
السيد اللواء المهندس/ محمد حسن مصطفى المحترم،
رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطرق والكباري

تحية طيبة وبعد،

الموضوع:- امداد الشركة بالكميات المخصصة من البيتومين 70/60
مشروع تنفيذ أعمال تطوير ورفع كفاءة طريق الصعيد الصحراوي الغربي
في المسافة من ديروط حتى اسيوط بطول 65 كم

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، وإلحاقا للكتاب الصادر من هيئتكم الموقرة إلى السادة / الجمعية التعاونية للبترول بتاريخ 2026/04/08 بشأن إمداد الشركة بالكميات المخصصة من البيتومين حتى تاريخ 2026/07/31 (مرفق نسخة) ، ونظرا لوجود العديد من القطاعات بالمشروع التي تم إنهاء اعمال اعادة التدوير لها (FDR) وبتطلب ضرورة تغطيتها بطبقة الأسفلت السطحية.

يرجى من سيادتكم التكرم بمخاطبة السيد/مدير عام مساعد مبيعات البيتومين – الجمعية التعاونية للبترول للعمل على إمداد الشركة بالكميات المخصصة من البيتومين 70/60 و ذلك حتى تاريخ 2026/10/31.

شاكرين حسن تعاونكم.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير،

المدير التنفيذي و العضو المنتدب
المهندس/ سيد أحمد دسوقي

الهيئة العامة
للطرق و الكباري و النقل البري
(GARBLT)

المحاسب/ أحمد فوزى محمد

مدير عام مساعد مبيعات البيتومين - الجمعية التعاونية للبترول

تحية طيبة وبعد ...

بالإشارة الى اعمال تطوير و رفع كفاءة طريق الصعيد الصحراوى الغربى فى المسافة من ديروط حتى اسيوط بطول ٦٥ كم.

نحيط سيادتكم بأن الأعمال بالمشروع المشار اليه عاليه تنفيذ شركة ايماك للمقاولات جارى تنفيذه حتى ٢٠٢٦/٧/٣١.

يرجى التفضل بالاحاطة والتوجية باللازم نحو امداد الشركه بالكميات المخصصة للشركة من البيتومين ٧٠/٦٠ لنهو المشروعات فى الموعد المحدد .

وتفضلو بقبول وافر الاحترام والتقدير،،،

نائب رئيس الهيئة للتنفيذ و المناطق

دكتور مهندس

عبد الرحمن بسار

القاهرة في: 2026/09/10

مرجع: W. ASSIUT-DT-GARBLT-44-26

السادة/ الهيئة العامة للطرق والكباري المحترمين،
عناية السيد اللواء المهندس/ محمد حسن مصطفى المحترم،
رئيس مجلس الإدارة

تحية طيبة وبعد،

الموضوع:- تجديد الموافقة على حصة السولار
مشروع تنفيذ أعمال تطوير ورفع كفاءة طريق الصعيد الصحراوي الغربي
في المسافة من ديروط حتى أسيوط بطول 65 كم

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، وبالإشارة للكتاب الصادر من هيئتكم الموقرة إلى السيد / نائب رئيس الهيئة المصرية العامة للبترول للنقل والتوزيع بتاريخ 2026/03/15 بشأن إمداد الشركة بالكميات المطلوبة من السولار حتى تاريخ 2026/09/30 (مرفق نسخة) . يرجى من سيادتكم التكرم بالإيعاز لمن يلزم نحو عمل اللازم لتجديد الموافقة على توريد حصة السولار من الهيئة المصرية العامة للبترول خلال الفترة من 1 أكتوبر حتى 31 ديسمبر 2026 وفقاً للمعمول به منذ بدء تنفيذ الأعمال بالمشروع 2026 علما بوجود رصيد مالي للشركة لدى شركة توتال المسؤولة عن توريدات كميات السولار المطلوبة لتنفيذ الأعمال بالمشروع عاليه .

شاكرين حسن تعاونكم،

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير،

المدير التنفيذي والعضو المنتدب
10/9/2026
المهندس/ سيد أحمد دسوقي

الهيئة العامة
للطرق و الكباري و النقل البري
(GARBLT)

السيد / نائب رئيس الهيئة المصرية العامة للبترول للنقل والتوزيع

تحية طيبة وبعد ،،،

في إطار التنسيق بين الجهات المعنية بالدولة للانتهاء من تنفيذ مشروعات شبكة الطرق القومية فى الموعد المحدد .

وبالإشارة إلى احتياجات شركة ايماك للمقاولات من الوقود (السولار اللازم لتنفيذ مشروع تطوير و رفع كفاءة طريق القاهرة /اسيوط الصحراوى الغربى القطاع الثالث من محور ديروط حتى وصلة الغناي بطول ١٠٥ كم في الفترة حتى ٢٠٢٦/٩/٣٠ بمعدل ٧١٨,٨٠٠ الف لتر/شهريا.

يرجى التفضل بالإحاطة والتوجيه باللازم نحو إمداد الشركة بالكميات المطلوبة لنهو المشروعات المذكوره عاليه علما بان موقع التفريغ.

مع وافر الاحترام ،،،

رئيس الادارة المركزية
لتنفيذ وصيانة الطرق
طارق يوسف الجزار

٤٩٨٦٦

٢٠٢٦/٣/١٥

السادة/ الهيئه العامة للطرق و النقل المحترمين،
عناية السيد المهندس/ رئيس الإدارة المركزية للمنطقة الرابعة (أسيوط) المحترم،

تحية طيبة وبعد،

الموضوع: طلب الموافقة على تحديد حصة السولار

مشروع تنفيذ أعمال تطوير ورفع كفاءة طريق الصعيد الصحراوي الغربي في المسافة من ديروط حتى أسيوط بطول 65 كم

بالإشارة إلى الموضوع اعلاه مرفق لسيادتكم طية كشف إحتياجات المشروع أعلاه من السولار خلال الفترة من أكتوبر حتى ديسمبر 2026 حتى نتمكن من إستكمال الأعمال بالمشروع . علما بوجود رصيد مالي للشركة لدى شركة توتال إنرجيز إيجيبت لإمدادنا بالسولار حسب إحتياجات المشروع الوارده بالكشف المرفق.

لذا يرجى التكرم بإعتماد الكشف المرفق طي خطابنا و إعادة توجيهه بخطاب من سيادتكم إلى هيئتكم الموقرة لإستكمال الإجراءات الخاصة بتحديد الموافقة على توريد حصة السولار من الهيئة المصرية العامه للبترول وفقا للمعمول به منذ بدء تنفيذ الأعمال بالمشروع

شاكرين حسن تعاونكم ..

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير ،

مدير المشروع

م/ وليد فاضل

مشروع تطوير ورفع كفاءه طريق القاهرة اسيوط الصحراوى الغربى القطاع الثالث من محور ديروط حتى وصلة الغنايم بطول 105كم

بيان احتياجات المشروع (القطاع الأول بطول 65 كم) من السولار خلال الفترة من تاريخ 01/04/2026 الى تاريخ 30/09/2026

م	المعدة	المعدات المتاحة بالمشروع (عدد)	استهلاك سولار للمعدة الواحدة يوميا (لتر)	إجمالى استهلاك المعدات من السولار يوميا (لتر)
1	بلدوزر	3	400.0	1,200.0
2	لودر	4	160.0	640.0
3	جريدر	5	200.0	1,000.0
4	هراس تربة حجر	5	50.0	250.0
5	هراس حوافر (Pad Foot)	1	50.0	50.0
6	قلاب 18 م^3	10	120.0	1,200.0
7	قلاب نقل خرسانه	10	120.0	1,200.0
8	تريلا 42 م^3	2	150.0	300.0
9	سيارة تنك مياه 26 م^3	4	100.0	400.0
10	سيارة فنطاس سولار	2	100.0	200.0
11	تنك بيتومين حموله 60 طن	1	180.0	180.0
12	حفار	3	250.0	750.0
13	كساحة 12 م	1	100.0	100.0
14	ونش 20طن	0	100.0	0.0
15	خلاطة اسفلت	1	5,000.0	5,000.0
16	خلاطة خرسانة	2	1,400.0	2,800.0
17	كسارة أحجار 3	1	4,000.0	4,000.0
18	اتيناير رشاشة أسفلت (10طن)	1	140.0	140.0
19	كمبروسر هواء أطلس 186	2	60.0	120.0
20	مقشطة اسفلت	1	200.0	200.0
21	فنشر اسفلت	1	100.0	100.0
22	فنشر خرسانة	1	350.0	350.0
23	هراس حديد	2	100.0	200.0
24	هراس كاوتش	2	100.0	200.0
25	جرار زراعي	1	50.0	50.0
26	بوبكات	0	30.0	0.0
27	ماكينة FDR	1	350.0	350.0
28	مولد 600KVA	3	500.0	1,500.0
29	مولد 250KVA	2	200.0	400.0
30	مولد 135KVA	3	150.0	450.0
31	مولد 55KVA	6	60.0	360.0
32	باص 30 راكب	2	60.0	120.0
33	سيارة بيك اب	3	50.0	150.0
	إجمالى استهلاك السولار للمعدات يوميا (لتر/يوم)			23,960.0
	إجمالى استهلاك السولار للمعدات شهريا (لتر /شهر)			718,800.0

الشركة المنفذة
مدير المشروع
م/ وليد مسلم
مدير مشروعات طرق
م/ حاتم فريد

مهندس الأستشارى

مهندس الهيئة

رئيس الادارة المركزية
المنطقة السابعة (أسيوط/المنيا)
م/ إسلام محمد فوزى

مشروع تطوير ورفع كفاءه طريق القاهرة اسيوط الصحراوي الغربي القطاع الثالث من محور ديروط حتى وصلة الغنايم بطول 105 كم

بيان احتياجات المشروع (القطاع الأول بطول 65 كم) من السولار خلال الفترة من تاريخ 01/10/2026 الى تاريخ 31/12/2026

م	المعدة	المعدات المتاحه بالمشروع (عدد)	استهلاك سولار للمعدة الواحدة يوميا (لتر)	إجمالى استهلاك المعدات من السولار يوميا (لتر)
1	بلدوزر	3	400.0	1,200.0
2	لودر	4	160.0	640.0
3	جريدر	5	200.0	1,000.0
4	هراس تربة حجر	5	50.0	250.0
5	هراس حوافر (Pad Foot)	1	50.0	50.0
6	قلاب 18 م^3	10	120.0	1,200.0
7	قلاب نقل خرسانه	10	120.0	1,200.0
8	تريلا 42 م^3	2	150.0	300.0
9	سيارة تنك مياه 26 م^3	4	100.0	400.0
10	سيارة فنطاس سولار	2	100.0	200.0
11	تنك بيتومين حموله 60 طن	1	180.0	180.0
12	حفار	3	250.0	750.0
13	كساحة 12 م	1	100.0	100.0
14	ونش 20طن	0	100.0	0.0
15	خلاطة اسفلت	1	5,000.0	5,000.0
16	خلاطة خرسانة	2	1,400.0	2,800.0
17	كسارة أحجار 3	1	4,000.0	4,000.0
18	اتينابر رشاشة أسفلت (10طن)	1	140.0	140.0
19	كمبروسر هواء أطلس 186	2	60.0	120.0
20	مقشطة اسفلت	1	200.0	200.0
21	فنشر اسفلت	1	100.0	100.0
22	فنشر خرسانة	1	350.0	350.0
23	هراس حديد	2	100.0	200.0
24	هراس كاوتش	2	100.0	200.0
25	جرار زراعي	1	50.0	50.0
26	بوبكات	0	30.0	0.0
27	ماكينة FDR	1	350.0	350.0
28	مولد 600KVA	3	500.0	1,500.0
29	مولد 250KVA	2	200.0	400.0
30	مولد 135KVA	3	150.0	450.0
31	مولد 55KVA	6	60.0	360.0
32	باص 30 راكب	2	60.0	120.0
33	سيارة بيك اب	3	50.0	150.0
	إجمالى استهلاك السولار للمعدات يوميا (لتر/يوم)			23,960.0
	إجمالى استهلاك السولار للمعدات شهريا (لتر/شهر)			718,800.0

الشركة المنفذة
مدير المشروع
م/ وليد مسلم
مدير مشروعات طرق
م/ حاتم جريد

مهندس الاستشارى

مهندس الهيئة

رئيس الادارة المركزية
المنطقة السابعة (أسيوط-المنيا)
م/ عماد محمد حسين

قطاع المقاولات

مرجع:W. ASSIUT-DT-GARBLT-27-26

القاهرة في: 2026/07/16

المحترم،

سيادة اللواء المهندس/ محمد حسن مصطفى
رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطرق والكباري

تحية طيبة وبعد،

الموضوع:- تعليمات شفهية صادرة من الهيئة العامة للطرق والكباري بإيقاف أعمال المشروع
مشروع:- تطوير ورفع كفاءة طريق الصعيد الصحراوي الغربي في المسافة من ديروط حتى أسيوط بطول 65 كم
العقد رقم (2023/2022/426) المؤرخ 2022/09/27

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، وإلى التعليمات الشفهية الصادرة إلينا من قبل سيادتكم بإيقاف الأعمال بمشروع "تطوير ورفع كفاءة طريق الصعيد الصحراوي الغربي في المسافة من ديروط حتى أسيوط بطول (65) كم"، وإستناداً إلى ما تم إفادتنا به شفهيا أيضا من قبل المنطقة السابعة التابعة لهيئتكم الموقرة، وما تم إفادتنا شفهياً به لاحقاً بشأن صدور قرار من هيئتكم الموقرة بتشكيل لجنة الاستلام الابتدائي الكلي للمشروع، ودون إخطارنا بأي قرار رسمي أو إتخاذ الإجراءات التعاقدية المقررة في هذا الشأن.

فإننا نؤكد تمسك شركتنا الكامل بالإستمرار في تنفيذ الأعمال والوفاء بجميع إلتزاماتها التعاقدية، وعدم وجود أي مانع من جانبها يحول دون مواصلة التنفيذ - لذا، يرجى التكرم بموافاتنا بتأكيد رسمي لما أُبلغنا به شفهياً بشأن وقف الأعمال، وبيان أسباب ذلك ومدى سريان تلك التعليمات ونفاذها على الطبيعة، حتى يتسنى لشركتنا التعامل معها وتنفيذها - حال تأكيدها رسمياً - على أسس تعاقدية وقانونية واضحة، وبما يحفظ حقوق وإلتزامات جميع أطراف التعاقد.

علما بأن إمتثال شركتنا لأي تعليمات أو قرارات تصدر عن هيئتكم الموقرة، إنما يأتي إلتزاماً بأحكام العقد وإحتراماً لتوجيهاتكم كجهة إسناد. ولا يجوز بحال من الأحوال تفسير إمتثال شركتنا أو الإحتجاج به بإعتباره تنازلاً - صراحةً أو ضمناً - عن أي من حقوقنا التعاقدية أو القانونية. والتي نتمسك بها كاملة دون أدنى إنتقاص، مع إحتفاظ شركتنا بحقها في الرجوع بكافة المطالبات والتعويضات والأعباء المباشرة والغير مباشرة المترتبة على ذلك وفقاً لأحكام العقد والقانون.

شاكرين حسن تعاونكم،،،

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير،،،

المدير التنفيذي والعضو المنتدب

المهندس/ سيد أحمد دسوقي

3Abbas El-Akkad St.,Floor No.1, Naser City ,Cairo,Egypt
Tel. No.: +2024042721,24042725,24044087 Fax :+2024042720
Commercial Reg. No.: 279485 - Tax Registration No.: 100-487-262
www.malkharafi.com E-mail:EMAK.CO@kharafi-egypt.com
٣ شارع عباس العقاد – الدور الأول – مدينة نصر – القاهرة – مصر
هاتف : ٠٢٤٠٤٢٧٣١+ , ٢٤٠٤٢٧٣٥, ٢٤٠٤٤٠٨٧
رأس المال المدفوع : ٥٠ م.ج.م
الرقم الضريبي : ٣٦٣-٤٨٧-١٠٠ السجل التجاري : ٢٧٩٤٨٥

قطاع المقاولات

القاهرة في: 2026/07/16 مرجع: W. ASSIUT-DT-GARBLT-29-26

سيادة اللواء المهندس/ محمد حسن مصطفى المحترم،
رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطرق والكباري
تحية طيبة وبعد،

الموضوع:- تعدي على أعمال المشروع
مشروع تنفيذ أعمال تطوير ورفع كفاءة طريق الصعيد الصحراوي الغربي
في المسافة من ديروط حتى أسيوط بطول 65 كم

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه ، وإلحاقا إلى خطابنا (مرجع W.ASSIUT-DT-GARBLT-27-26 المؤرخ 2026/07/16 (مرفق)، يرجى التكرم من سيادتكم بالعلم والإحاطة بأننا فوجئنا يوم الخميس الموافق 2026/07/16 في تمام الساعة 2:37 مساءً بتواجد أفراد ومعدات خاصة باحد المقاولين (طبقاً للصورة المرفقة) في نطاق أعمالنا بالكيلومتر (000+347) ترقيم المشروع، و إنزال معدات علي القطاعات التي تم تنفيذها من قبل شركتنا, حيث تم الإنتهاء من مراحل التنفيذ المختلفة (أعمال طبقات الردم والأساس وصولاً إلي طبقة التشريب (MCO))، بما يمثل تعدياً علي الأعمال المسندة لشركتنا بموجب التعاقد مع هيئتكم الموقرة وبما يعد من قبيل المعوقات ومن الأمور الخارجة عن إرادة شركتنا والتي تواجهنا وتعيقنا من مواصلة تنفيذ الأعمال المسندة إلينا.

مرسل لسيادتكم للتكرم بالعلم والإحاطة والايعاز لمن يلزم نحو التوجيه بعمل اللازم لتمكيننا من إستكمال إنجاز الأعمال موضوع العقد, وعدم تعريض معداتنا وأعمالنا المجهزة للرصف للتلف جراء المعدات الخاصة بمقاولين آخرين لا علاقة لنا بهم ولا صلة لهم باعمال العقد.

كما نرجو من سيادتكم التكرم بحفظ حقوقنا بهذا الخصوص طبقاً لشروط ومستندات وأحكام العقد والقانون.

شاكرين حسن تعاونكم،،،

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير،،،

المدير التنفيذي والعضو المنتدب
16/7/2026
المهندس/ سيد أحمد دسوقي

٧/١٩/ ٢٠٢٦

3Abbas El-Akkad St.,Floor No.1, Nasr City ,Cairo,Egypt ٣ شارع عباس العقاد – الدور الأول – مدينة نصر – القاهرة – مصر
Tel. No.: +2024042721,24042725,24044087 Fax :+2024042720 هاتف : ٢٤٠٤٤٠٨٧ , ٢٤٠٤٢٧٢٥ , ٢٤٠٤٢٧٢١
Commercial Reg. No.: 279485 - Tax Registration No.: 100-487-262 رأس المال المدفوع : ٣٠٠ م.ج.م
www.malkharafi.com E-mail:EMAK.CO@malkharafi-egypt.com الرقم الضريبي : ٣٩٣-٤٨٧-١٠٠ السجل التجاري : ٢٧٩٤٨٥